



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN



SECRETARÍA TÉCNICA
COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS DEL ESTADO EN LOS
ÁMBITOS DE LA PAZ, LA REPARACIÓN COLECTIVA Y LA
RECONCILIACIÓN NACIONAL – CMAN

INFORME ANUAL
SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES

ENERO – DICIEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓN

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional – CMAN, fue creada mediante el Decreto Supremo N° 011-2004-PCM, y tiene por finalidad diseñar la política nacional de paz, reconciliación y reparación, así como el seguimiento de las acciones y políticas del Estado en esta materia.

La presidencia de la CMAN es ejercida por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos y cuenta con una Secretaría Técnica como instancia de apoyo, para el cumplimiento de sus funciones.

Con Resolución Viceministerial N° 0021-2016-JUS, de 30 de setiembre de 2016, se designó al señor Daniel Sánchez Velásquez, en el cargo de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial.

La Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 28592 – Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, establece que el Poder Ejecutivo remitirá anualmente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República un informe de las acciones realizadas respecto a la aplicación de la citada Ley.

En cumplimiento de la norma antes mencionada, la Secretaría Técnica de la CMAN presenta el Informe Anual de las acciones realizadas durante el 2016.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

INTRODUCCIÓN

El proceso de violencia que sufrimos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 desarticuló proyectos de vida individual y colectiva de miles de víctimas y causó la pérdida de capacidades y oportunidades de desarrollo. Entre otras consecuencias, obligó a que familias enteras se desplacen masivamente con el único objetivo de preservar derechos fundamentales básicos como la vida, integridad personal, libertad e indemnidad sexual.

En atención a ello, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a través de su Informe Final, recomendó el diseño y ejecución de un Plan Integral de Reparaciones –PIR, con la finalidad de restituir y compensar las violaciones a los derechos humanos cometidos en el período de violencia, así como las pérdidas y secuelas sociales, morales y materiales sufridas por los afectados.

En julio de 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR, la cual fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS. Este marco normativo reconoce fundamentalmente el derecho de las víctimas y afectados a ser compensadas por la vulneración de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, la obligación del Estado a implementar mecanismos, modalidades y procedimientos de reparación. Adicionalmente, precisa el rol de la CMAN como entidad encargada del diseño, coordinación y supervisión de la ejecución del PIR.

Cabe señalar que este marco normativo incluye una cláusula de exclusión respecto a la determinación de la condición de beneficiarios. Así, el artículo 4° de la Ley N° 28924, modificado por la Disposición Complementaria Modificatoria Única de la Ley N° 29979, establece que “no son consideradas víctimas, y por ende no son beneficiarios de los programas a que se refiere la presente Ley, los miembros de organizaciones subversivas y las personas procesadas por los delitos de terrorismo o apología del terrorismo hasta la definición de su situación jurídica”.

El eje central del trabajo de la CMAN, a través de su Secretaría Técnica, se basa en las víctimas y, por lo tanto, este eje vertebrador orienta el trabajo de la Secretaría Técnica de la CMAN en función de tres criterios:

- Mantener una relación de confianza, transparencia y diálogo permanente con las víctimas.
- Mejorar la implementación de los programas de reparaciones.
- Promover una mayor y más eficiente institucionalidad estatal en el ámbito regional para ejecutar las reparaciones.

El primer criterio mencionado ha sido puesto en práctica, por ejemplo, con la visita que realizaron la Ministra de Justicia y la Viceministra de Derechos Humanos a Huamanga, Mazamari y Puno, durante los meses de setiembre y octubre, para conocer y solucionar directamente los problemas que afectan a las víctimas y sus familiares.

Asimismo, se han realizado 15 reuniones descentralizadas con organizaciones de afectados civiles, policías y militares así como de sociedad civil, se ha brindado apoyo a las organizaciones para la realización del V Congreso Nacional de la CONAVIP y se han promovido diversos espacios de diálogo entre los sectores educación, salud, vivienda y trabajo con las organizaciones.

En relación a la mejora de los programas de reparaciones, un avance importante es la emisión del Decreto Supremo N° 012-2016-JUS, que ha permitido el reestablecimiento de la determinación de beneficiarios/as del Programa de Reparaciones Económicas

("Reapertura del RUV para PRE"). A partir de esta medida, se han aprobado las listas 19, 20 y 21 de beneficiarios de dicho programa, a través de las Resoluciones Ministeriales N° 332 y 356-2016-JUS, con un total de 4,686 beneficiarios/as atendidos/as y un monto que supera los S/. 27 millones.

De igual modo, entre los últimos meses se han concluido y entregado 45 proyectos de reparaciones colectivas. En todos ellos, estuvo un funcionario de la ST-CMAN que ha verificado y monitoreado la correcta ejecución del proyecto. De igual modo, se ha hecho la transferencia presupuestal para la realización de 85 proyectos nuevos por 8.5 millones de soles. Asimismo, se han restituidos los restos óseos de 137 víctimas de desaparición forzada y se ha continuado con los trámites relacionados con el saneamiento físico y legal del predio del Santuario de la Memoria de la Hoyada.

En relación al fortalecimiento del trabajo con los Gobiernos Regionales, se han sostenido diversas reuniones de trabajo con los Gobiernos Regionales de Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Apurímac con el objetivo de que exista una adecuada institucionalidad regional (Corepir), planes de gestión (PIR regionales) y presupuesto orientado a la atención de las víctimas. En ese marco, se tiene avanzado el convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho para brindarle sostenibilidad a los proyectos de reparaciones colectivas que se han financiado en la región y en la región Junín se ha instalado el Corepir.

Cabe señalar que no resulta suficiente acercarse a las instituciones del Estado comprometidas en la implementación del PIR, sin antes relacionarse con los afectados, estableciendo con ellos un diálogo sostenido que permita entender sus exigencias y las posibilidades reales que puede ofrecer el Estado. Situar la verdad como valor fundamental permite desplegar acciones coordinadas y construye escenarios de recuperación de la confianza entre el Estado y la sociedad civil, en este caso con las miles de personas que sufrieron el cruel impacto del proceso de violencia ocurrida entre 1980 y 2000.

CAPÍTULO 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA

1.1. Gestión Institucional de la ST-CMAN

La CMAN está integrada en representación del Estado por delegados de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Interior, Economía y Finanzas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensa, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, y en representación de la sociedad civil por la Asociación Nacional de Centros, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Rectores (reemplazada por la Asociación de Universidades del Perú) y el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales. En el 2016, el Pleno de la CMAN se reunió en dos asambleas ordinarias. La primera se llevó a cabo el 4 de marzo de 2016 y la segunda sesión el 30 de junio de 2016.

La CMAN cuenta con una Secretaría Técnica (ST-CMAN) como órgano de apoyo para el cumplimiento de sus funciones, la misma que forma parte de la estructura orgánica del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Desde el 3 de octubre de 2016 está dirigida por el señor Daniel Sánchez Velásquez, quien ejerce el cargo en virtud de la Resolución Vice-Ministerial N° 0021-2016-JUS, de 30 de setiembre de 2016.

Para el cumplimiento de sus funciones la ST-CMAN tiene una estructura orgánica interna que responde al marco programático del Plan Integral de Reparaciones. En este sentido, está conformada por el despacho de la Secretaría Técnica y los programas de reparación a cargo de especialistas técnicos. Adicionalmente, la ST-CMAN cuenta con cinco oficinas de coordinación regional con sede en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Junín y Lima. Sin embargo, el equipo profesional de la ST-CMAN es limitado en número y en presupuesto, pues en algunos casos mismo profesional está a cargo de dos programas de reparación y los recursos humanos en las sedes de coordinación regional tienen un número muy reducido de personal (entre 3 y 4 personas) para atender de manera más adecuada a la amplia y compleja problemática de las reparaciones en las regiones más afectadas por el proceso de violencia, habida cuenta del despliegue territorial de dichas sedes, que se muestra en el siguiente gráfico:



PERÚ

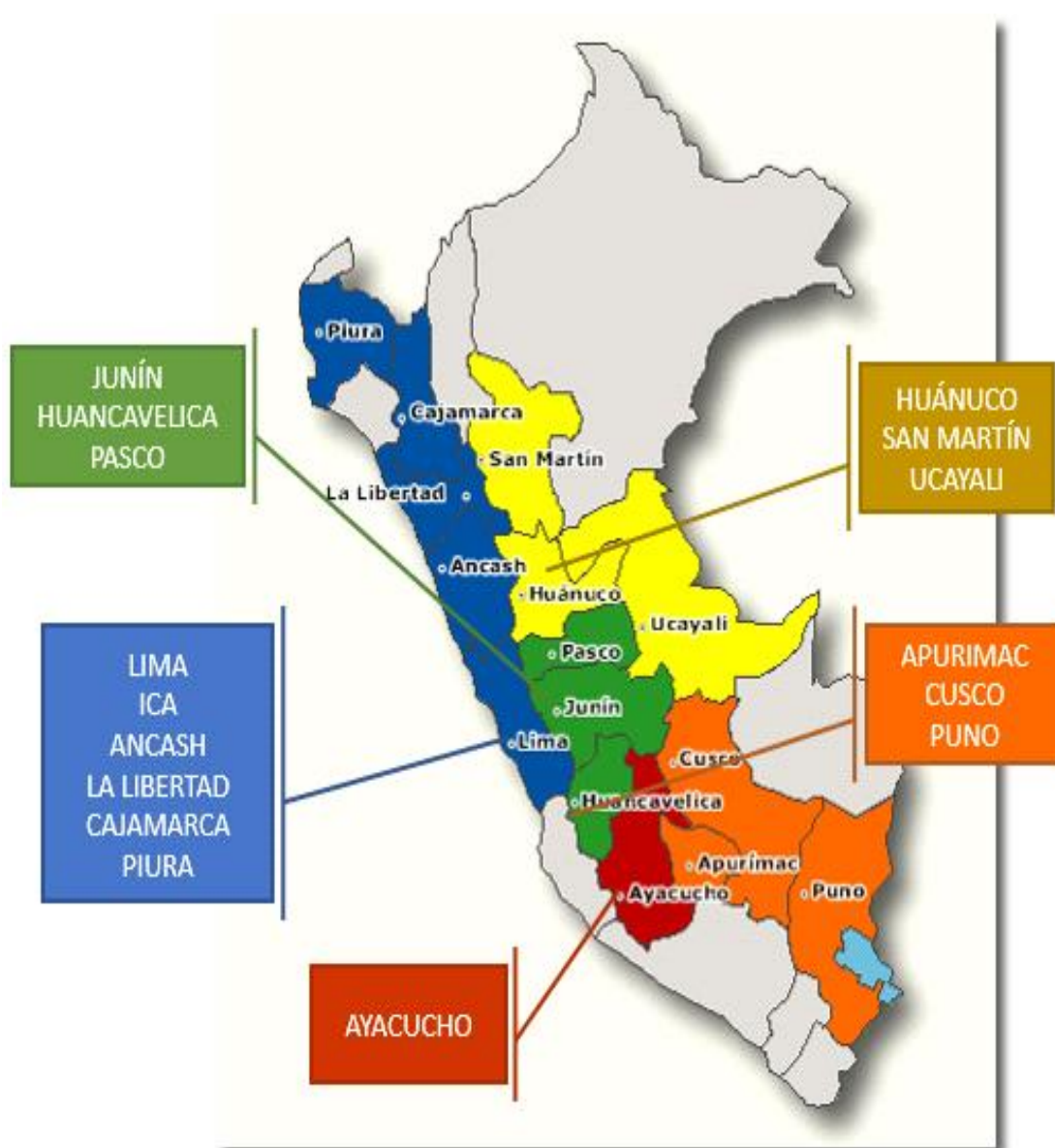
Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Gráfico N° 1

Oficinas de Coordinación Regional de la ST - CMAN



Elaboración: Secretaría Técnica de la CMAN

Durante el 2016, las cinco oficinas de coordinación regional realizaron un total de 34,327 atenciones y consultas referidas al marco normativo del PIR y el proceso de implementación de los programas reparación, conforme se muestra en el siguiente cuadro:



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Cuadro N° 1
Oficinas de Coordinación Regional
Atenciones 2016

Oficina	2016	%
Huánuco	14,240	41,48
Junín	1,623	4,73
Apurímac	7,000	20,39
Ayacucho	4,158	12,11
Lima	7,306	21,29
Total	34,327	100%

1.2. Misión, visión, variable estratégica, objetivos estratégicos y políticas institucionales

Las funciones y competencias de la CMAN están alineadas con la Misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos relativa a promover la protección de los derechos humanos y el acceso a una justicia inclusiva y confiable. En concordancia con la visión del sector Justicia, la CMAN apunta a que en el Perú se respeten los derechos humanos en un contexto de cultura de la legalidad y convivencia social armónica.

La CMAN tiene como variable estratégica el enfoque transversal de derechos humanos en políticas públicas, para lo cual impulsa la implementación de los siete programas de reparación que contempla el PIR a favor de las víctimas de la violencia política.

La política pública de reparaciones contenida en la Ley del PIR, tiene como marco de referencia al Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2014-JUS de 5 de julio de 2014, Objetivo N° 24 que establece como prioridad la implementación de los programas de reparación establecidos en el PIR.

De manera específica, cuenta con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015 - 2021 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2018 del MINJUS, que incorpora como Objetivo Estratégico N° 3: "Acelerar el proceso de entrega de reparaciones, con énfasis a las víctimas del proceso de violencia", que enmarca las actividades de los planes operativos institucionales de la Secretaría Técnica de la CMAN.

1.3. Gestión presupuestal

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la ST-CMAN al 31 de diciembre de 2016 ascendió a S/ 44 690 310,00 y la Ejecución Presupuestaria fue S/ 44 643 502,26 (99,90% de avance).

El Presupuesto de la ST-CMAN fue financiado con recursos ordinarios y fue incrementado con las transferencias de partidas autorizadas mediante el Decreto Supremo N° 294-2016-

**PERÚ**Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosViceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

EF (27 de octubre de 2016), por un monto de S/ 22 660 000,00 destinado al pago de reparaciones económicas y adicionalmente mediante el Decreto Supremo N° 372-2016-EF (28 de diciembre de 2016), por un monto de S/ 8 500 000,00 que permitió financiar 85 proyectos adicionales a través del Programa de Reparaciones Colectivas.

En la estructura del gasto, la ejecución del Plan Integral de Reparaciones (PIR) representa el 93,66% y la gestión administrativa el 6,34%:

Cuadro N° 2
EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN ESTRUCTURA DEL GASTO
(En Soles)

	PIM	Ejecución	% Avance	% Estructura
Plan Integral de Reparaciones	41 850 887,00	41 813 583,60	99,91	93,66
Gestión Administrativa	2 839 423,00	2 829 918,66	99,67	6,34
Total	44 690 310,00	44 643 502,26	99,90	100,00

Fuente: Sistema de Planeamiento y Presupuesto

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

El desagregado del presupuesto modificado y la ejecución presupuestaria a nivel de programas de reparación es el siguiente:

Cuadro N° 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA
(En Soles)

PROGRAMAS DE REPARACIONES	PIM	Ejecución	% Avance
Económicas	27 060 000,00	27 041 031,88	99,93
Colectivas	14 100 000,00	14 100 000,00	100,00
Bienes y Servicios (diversos programas)	690 887,00	672 551,72	97,35
Total	41 850 887,00	41 813 583,60	99,91

Fuente: Sistema de Planeamiento y Presupuesto

Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

CAPÍTULO 2

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIR

El Plan Integral de Reparaciones está compuesto por siete programas de reparaciones; seis corresponden a reparaciones individuales: Salud, Educación, Económicas, Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional, Simbólicas y Restitución de Derechos Ciudadanos; y uno orientado a reparaciones otorgadas a colectividades de personas, como el Programa de Reparaciones Colectivas.

A continuación se da cuenta de la gestión desarrollada por la Secretaría Técnica de la CMAN en el período 2016, y los resultados obtenidos.

2.1. Programa de Reparaciones en Educación (PRED)

2.1.1. Principales acciones desarrolladas para la implementación del PRED

- a) Realización de mesas de trabajo entre Pronabec y representantes de asociaciones de víctimas

El 7 de diciembre se llevó a cabo una mesa de trabajo entre Pronabec y representantes de las organizaciones de víctimas, con el fin de generar espacios para escuchar y atender los problemas presentados en el proceso de postulación y durante la etapa de estudio de los becarios. Esta reunión permitió a las organizaciones de afectados difundir información oportuna, precisa y orientada a promover una mayor participación en el proceso de postulación a las becas. Asimismo, se tomó nota de una serie de propuestas que apuntan a mejorar las bases de la convocatoria a las Becas Repared del 2017.

- b) Transferencia de derecho a la reparación en educación

Mediante Decreto Supremo 001-2016-JUS, se modificó el artículo 18° del reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el PIR, aprobado por D.S. N° 015-2006-JUS, con el fin de autorizar al titular del derecho de Reparaciones en Educación con inscripción en el RUV, a transferir ese derecho, por única vez y solo a un familiar en línea recta descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, los beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, podrán realizar la transferencia de su derecho por única vez y solo a un hijo, hija, nieto o nieta.

De acuerdo con la información remitida por el Consejo de Reparaciones, entidad encargada del RUV, hasta el 17 de enero de 2017, se han inscrito un total de 4219 personas en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación-REBRED.

De ellos, 3751 son hijos y 468 nietos de beneficiarios del programa. La edad promedio de las personas a las que se les ha transferido es de 18.9 años de edad y el promedio de edad de los transferentes es de 50.5. años. Esto muestra el interés de las víctimas de la violencia de poder transferir su derecho a un familiar más joven y con mayores expectativas y oportunidades de realizar estudios superiores.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Cuando se aprobó la transferencia de derecho, la convocatoria de la Beca Repared 2016 ya estaba en proceso, lo que ocasionó que PRONABEC modifique las bases a través de las Resoluciones Directorales Ejecutivas N° 081-2016-MINEDUVMGI-PRONABEC y N° 121-2016-MINEDUVMGI-PRONABEC, las cuales señalaron que dentro de los documentos obligatorios a presentar para postular a la Beca, se considera válido el certificado de inscripción en el Registro Especial de Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación (REBRED), y fijaron el 30 de abril como plazo máximo para presentar la acreditación del REBRED.

Con estas medidas se permitió que aquellas personas que se podían beneficiar con la transferencia de este derecho se presentaran en el proceso 2016. De 313 beneficiarios que recibieron la transferencia y postularon, lograron vacante 124 personas.

c) Becas Repared

Desde el 2012 se viene implementando este programa de becas integrales que cubren la totalidad de los costos académicos de los estudios de educación universitaria y técnica en instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio académico, a través de una subvención mensual que cubre los costos alojamiento, alimentación y pasajes de los becarios.

Para el año 2016, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 659-2015-MINEDUVMGI-PRONABEC, se aprueba el “Expediente Técnico de la Beca 18 de Pregrado y Becas Especiales Delegadas en Administración”; así como la convocatoria 2016 y las bases de la Beca 18 de Pregrado y Becas Especiales Delegadas en Administración”.

En las bases de la convocatoria 2016, se señalaron los criterios y los requisitos que los postulantes a la Beca 18 – REPARED debían cumplir. Entre ellos se encuentra la edad máxima para postular, que en este caso es de 40 años al momento de la postulación; igualmente se establece que el promedio mínimo de notas de los 3 últimos años de la educación secundaria, debe ser de 12 para los postulantes a institutos y de 13 para universidades.

En el 2016 se otorgaron un total de 248 becas Repared, siendo el promedio de edad de los becarios al momento de la postulación de 23.5 años. Cabe destacar que entre los años 2012 al 2015 el promedio de edad era de 27.8. Este ha sido uno de los impactos de la transferencia de derecho sobre el proceso de postulación a las becas que ha permitido la reducción del promedio de edad de los ingresantes.

d) Reserva de Vacantes

La modalidad de reserva de vacantes en las universidades públicas fue establecida -con anterioridad a su incorporación en el reglamento de la Ley 28592- por la Ley 27277, que establece vacantes de ingreso a las universidades para las víctimas de terrorismo, que tengan la condición de funcionarios o servidores públicos comprendidos en los alcances del Decreto Supremo N° 051-88-PCM, así como para los hijos de éstos.

La Ley N° 27277, en su artículo 1° establece que “Las Universidades Públicas reservarán en los procesos de admisión y en los cursos de especialización técnica el número de vacantes que consideren adecuado, para los funcionarios y servidores públicos a que se refiere el Decreto Supremo N° 051-88-PCM, calificados como beneficiarios del régimen indemnizatorio excepcional establecido por dicha norma”, y el artículo 2° dispone que este



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

beneficio será extensivo a los hijos de las mencionadas víctimas. Asimismo, el artículo 3° establece que “Las Universidades Públicas adoptarán las medidas necesarias” para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.

El reglamento de la Ley N° 28592, en su artículo 19.a señala que es una modalidad del Programa de Reparaciones en Educación la “Reserva de vacantes en los exámenes de admisión en instituciones educativas públicas de nivel técnico y superior” y en su artículo 20.a señala que “Las universidades y los institutos de educación superior públicos deben reservar un número de vacantes sujetas a concurso, en el número que consideren adecuado, en los procesos de admisión y en los cursos de especialización técnica y/o universitaria”.

Por su parte la exoneración de costos se encuentra regulada en el artículo 19.b del Reglamento de la Ley 28592 y señala que constituye una modalidad del Programa de Reparaciones en Educación la “Exoneración de pagos de matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso, grados y títulos académicos, y certificados de estudios; además de los servicios de comedor y vivienda, en los casos que correspondan, en instituciones educativas públicas de nivel básico, técnico o superior”.

A partir de una muestra de datos provenientes de diecinueve universidades, con información de los años 2005 al 2016, se tiene que el 100 % de éstas cumple con ofrecer vacantes para las víctimas de la violencia. En total, desde el 2006, se han ofrecido 5240 vacantes en estas universidades. De dicho número de vacantes, 4189 (79.94 %) han sido asignadas en las regiones que cuentan con la mayor cantidad de beneficiarios, es decir Ayacucho, Lima, Huánuco, Junín y Apurímac, siendo las universidades con mayor número la San Cristóbal de Huamanga (1086), Federico Villarreal (769), del Centro (591), San Marcos (524) y Hermilio Valdizán (416).

Cuadro N° 4
MUESTRA DE RESERVA DE VACANTES 2006-2016

UNIVERSIDAD	DEPARTAMENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total de vacantes
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga	Ayacucho	159	138	123	124	124	126	166	126				1086
Universidad Nacional Federico Villarreal	Lima	31	38	75	22	57	43	75	98	115	124	91	769
Universidad Nacional del Centro del Perú	Junín	27	29	29	27	83	64	56	72	72	62	70	591
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Lima	25	29	30	27	33	38	42	76	84	69	71	524
Universidad Nacional Hermilio Valdizán	Huánuco	31	31	27	25	25	60	51	49	47	43	27	416
Universidad Nacional de Tumbes	Tumbes	7	11	13	15	17	20	20	44	53	71	31	302
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	Cusco					35	34	40	45	49	51	48	302
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión	Lima								36	76	74	74	260
Universidad Nacional de Ingeniería	Lima	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	242
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	Amazonas					27	28	28	24	28	37	14	186
Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	Lima		4	8	8	9	10	10	30	30	20	10	139
Universidad Nacional del Santa	Áncash	14	8	8	8	12	12	12	0	3	19	23	119
Universidad Nacional José María Arguedas	Apurímac			6	6	6	12	12	9	6	6	6	69
Universidad Nacional de Barranca	Lima								21	14	14	14	63
Universidad Nacional de Cajamarca	Cajamarca							3	6	10	16	19	54
Universidad Nacional de Jaén	Cajamarca							0	0	20	10	10	40
Universidad Nacional de Frontera	Piura								12	12	12	12	36
Universidad Nacional de Cañete	Lima								20	5	5		30
Universidad Nacional de Juliaca	Puno								4	4	2	2	12
		316	310	341	284	450	469	537	662	665	657	549	5240

Del total de vacantes ofrecidas, fueron cubiertas 1019, que representan el 19.45 % del total ofrecido, siendo las universidades con mayor número de ingresantes la San Cristóbal de Huamanga (316), Hermilio Valdizán (220), San Antonio Abad de Cusco (127), Federico Villarreal (125) y del Centro (88).



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Cuadro N° 5
VACANTES CUBIERTAS SEGÚN MUESTRA

UNIVERSIDAD		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL de ingresantes
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga	Ayacucho	45	57	55	34	26	40	30	29				316
Universidad Nacional Hermilio Valdizán	Huánuco	27	11	7	16	13	25	23	25	25	26	22	220
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	Cusco				5	2	10	13	39	20	20	18	127
Universidad Nacional Federico Villarreal	Lima	18	19	11	5	3	3	12	10	14	15	15	125
Universidad Nacional del Centro del Perú	Junín	1	2	3	2	2	2	3	22	31	20		88
Universidad Nacional de Ingeniería	Lima	4	4	1	3	2	1	8	4	6	11	6	50
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Lima	2	11	5	4	2	5	2	1	2	9	5	48
Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	Lima		2	3	0	4	4	4	2	3	0	2	24
Universidad Nacional José María Arguedas	Apurímac							8	4				12
Universidad Nacional del Santa	Áncash	1	0	1	1	0	0	0					3
Universidad Nacional de Cañete	Lima									1	0	1	2
Universidad Nacional de Cajamarca	Cajamarca							0	0	1	1	0	2
Universidad Nacional de Barranca	Lima											1	1
Universidad Nacional de Jaén	Cajamarca							0	0	1	0	0	1
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión	Lima												0
Universidad Nacional de Frontera	Piura									0	0	0	0
Universidad Nacional de Tumbes	Tumbes							0					0
Universidad Nacional de Juliaca	Puno								0	0	0	0	0
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	Amazonas					0	0	0	0	0	0	0	0
		98	106	86	70	54	90	103	136	104	102	70	1019

Es importante detallar cómo se ha desarrollado este proceso en algunas de las universidades que forman parte de la muestra. Así, tenemos que la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga ofrece vacantes para la Ley 27277 y 28592 por separado, ya que dicha casa de estudios aplica los beneficios de la Ley 27277 desde el año 2004 y los de la Ley 28592 desde el año 2006. Hasta el año 2012, se reservó un total 1061 vacantes, 572 en el marco de la Ley N° 27277 y 489 en el marco de la Ley N° 28592. De este total de vacantes, fueron cubiertas 83 en el marco de la Ley N° 27277 (13.83%) y 220 en el marco de la Ley N° 28592 (42.55%).

Cuadro N° 6
RESERVAS CUBIERTAS
UNIVERSIDAD SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

San Cristobal de Huamanga								
Año	Periodo	Proceso	Vacantes Ley 27277	admitidos por Ley 27277	Vacantes Ley 28592	admitidos por Ley 28592	Total vacantes por ambas leyes	Total admitidos por ambas leyes
2004		2004	33	6	0	0	33	6
2005	I	2005I	26	0	0	0	26	0
2005	II	2005II	42	10	0	0	42	10
2006	I	2006I	43	9	58	16	101	25
2006	II	2006II	29	6	29	14	58	20
2007	I	2007I	33	7	33	14	66	21
2007	II	2007II	36	12	36	24	72	36
2008	I	2008I	26	7	26	13	52	20
2008	II	2008II	35	6	36	29	71	35
2009	I	2009I	31	3	31	12	62	15
2009	II	2009II	30	3	32	16	62	19
2010	I	2010I	31	1	31	11	62	12
2010	II	2010II	30	2	32	12	62	14
2011	I	2011I	26	5	26	12	52	17
2011	II	2011II	37	3	37	20	74	23
2012	I	2012I	36	1	35	12	71	13
2012	II	2012II	48	2	47	15	95	17
		TOTAL	572	83	489	220	1061	303

La Universidad Nacional Federico Villarreal también ofrece vacantes en el marco de la Ley N° 27277 desde el año 2006 y desde el año 2013 para la Ley N° 28592. Hasta la actualidad, se reservó un total 745 vacantes, de las cuales 572 corresponden a la Ley N° 27277 y 489



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

a la Ley N° 28592. De este total de vacantes, fueron cubiertas 91 en el marco de la Ley N° 27277 (16.76%) y 34 en el marco de la Ley N° 28592 (16.83%).

Cuadro N° 7
RESERVAS CUBIERTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL

Universidad Nacional Federico Villarreal								
Año	Periodo	Proceso	Vacantes Ley 27277	admitidos por Ley 27277	Vacantes Ley 28592	admitidos por Ley 28592	Total vacantes por ambas leyes	Total admitidos por ambas leyes
2006	I	2006I	31	18	0	0	31	18
2007	I	2007I	28	19	0	0	28	19
2008	I	2008I	42	8	0	0	42	8
2008	II	2008II	31	3	0	0	31	3
2009	I	2009I	22	5	0	0	22	5
2010	I	2010I	54	3	0	0	54	3
2011	I	2011I	39	2	0	0	39	2
2011	II	2011II	4	1	0	0	4	1
2012	I	2012I	75	12	0	0	75	12
2013	I	2013I	50	4	48	6	98	10
2014	I	2014I	57	6	58	8	115	14
2015	I	2015I	61	5	54	10	115	15
2016	I	2016I	49	5	42	10	91	15
		TOTAL	543	91	202	34	745	125

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco ofrece vacantes en el marco de la Ley N° 28592 desde el año 2006. Hasta la actualidad han habido 416 vacantes e ingresaron 220 personas (52.88% del total)

Cuadro N° 8
RESERVAS CUBIERTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Universidad Nacional Hermilio Valdizán				
Año	Periodo	Proceso	Vacantes Ley 28592	admitidos por Ley 28592
2006	I	2006I	31	27
2007	I	2007I	31	11
2008	I	2008I	27	7
2009	I	2009I	25	16
2010	I	2010I	25	13
2011	I	2011I	60	25
2012	I	2012I	51	23
2013	I	2013I	49	25
2014	I	2014I	47	25
2015	I	2015I	43	26
2016	I	2016I	27	22
		TOTAL	416	220

Por último, la Universidad Nacional del Centro de Junín ofrece vacantes para la Ley N° 28592 desde el año 2006. Hasta la actualidad han habido 591 vacantes e ingresaron 88 personas (14.89% del total).

e) Repaeduca

El Ministerio de Educación (MINEDU), en atención a los Lineamientos Generales del Programa de Reparaciones en Educación aprobados por la CMAN el 21 de enero del 2013, elaboró una propuesta de Plan Multianual de Reparaciones en Educación 2016-2020, que permitirá atender a los beneficiarios del PRED.

Mediante Resolución Ministerial N° 351-2016-MINEDU se aprobó el Plan Multianual de Reparaciones para las Víctimas de la Violencia en el Perú “REPAEDUCA 2016 – 2021”, que apunta a crear condiciones que garanticen el acceso, la permanencia y la culminación de la educación básica, técnico productiva y superior de los potenciales beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación.

Este Plan Multianual recoge todas las modalidades y componentes del PRED señaladas en el Reglamento de la Ley 28592. Adicionalmente, se ha incluido la reserva de vacante en los servicios educativos de alto rendimiento – COAR, para los beneficiarios inscritos en el REBRED que estén cursando la educación básica regular.

Las modalidades consideradas dentro del REPAEDUCA son:

- Reserva de vacantes
- Exoneración de pagos
- Otorgamiento de becas (REPARED, Técnico productivas y posgrado)
- Acceso prioritario a educación para los beneficiarios del PRED (Alfabetización, Educación Básica Alternativa y otros programa especiales)
- Reserva de vacantes en servicios educativos de alto rendimiento – COAR
- Programa de Reparaciones Colectivas en Educación

f) Acompañamiento a becarios

Con el fin de que los beneficiarios de las Becas Repared logren insertarse y permanecer exitosamente en los programas de estudio, se firmó actas de compromiso con el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y PRONABEC para hacer posible el acompañamiento psicosocial a los becarios, así como la capacitación de sus tutores, en las regiones Junín y Ayacucho.

En este marco se desarrollaron talleres para la sensibilización de los tutores, gestores, instructores y personal involucrado con los becarios Repared y de Formación Técnico Productiva. Estos talleres tuvieron los siguientes objetivos:

- Fortalecer las habilidades emocionales y sociales de los becarios para enfrentar los procesos educativos.
- Brindar acompañamiento psicosocial a los becarios en el proceso de su formación académica.
- Mejorar la capacidad técnica de los profesionales, operadores y de instituciones elegidas como sede de estudios para becarios Repared.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Para asegurar la continuidad de la implementación del acompañamiento psicosocial, se viene gestionando con las respectivas Direcciones Regionales de Educación la firma de convenios para que sus psicólogos especialistas reciban una capacitación que les permita asumir dicha tarea.

g) Ceremonias de reconocimiento a beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación

El acto de la reparación simbólica y reconocimiento tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y el compromiso de los becarios y al mismo tiempo reafirmar la relación de respeto entre Estado y Ciudadano, orientado a la construcción de un futuro de esperanza y reconciliación, que se abre paso a través de la educación superior. Esta ceremonia es conocida como “La ceremonia de la Luz” por el acto simbólico de entregar una vela a cada becario, como símbolo de esperanza.

Durante el año 2016 se realizaron 5 ceremonias de reconocimiento a los beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, en las ciudades de Rio Negro (8 de setiembre), Huánuco (14 de noviembre), Tingo María (15 de noviembre), Ayacucho (22 de noviembre) y Lima (13 de diciembre).

h) Reuniones de coordinación con el Ministerio de Trabajo

El Plan Integral de Reparaciones establece la obligación del Estado de implementar mecanismos de reparación simbólica, material, individual y colectiva a las víctimas del proceso de violencia. Este marco normativo también estableció la obligación del Estado de generar condiciones que permitan el acceso laboral adecuado de dichas víctimas.

Sobre el particular, en los últimos años estas personas han solicitado, en diversos espacios nacionales e internacionales, recibir del Estado una oportunidad de trabajo digno que les permita superar la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran. Con este fin, el 23 de diciembre se convocó a una reunión con representantes de diversas direcciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el fin de diseñar estrategias en conjunto para brindar oportunidades laborales a las víctimas.

2.1.2. Dificultades Presentadas

a) Restricción de postular cuando se han realizado estudios previos

En las bases para el otorgamiento de la Beca 18 y Becas Delegadas en Administración lanzadas en concurso por PRONABEC, en cuyo grupo se encuentra la Beca Repared, se considera como impedimento para postular que el postulante se haya “(...) matriculado o cursado estudios de pregrado en una universidad pública o privada en el territorio nacional o extranjero” o se haya “(...) matriculado o cursado estudios en una institución de Educación Superior Tecnológica en carreras de 3 años”.

Al respecto, los representantes de las organizaciones de víctimas y familiares han señalado en diversas reuniones que no se ha permitido postular a la beca REPARED a un grupo de personas que, con sus propios medios, iniciaron estudios universitarios o técnicos y no los pudieron continuar por falta de recursos económicos. Esta situación no debe convertirse en una restricción para acceder a una medida de reparación, pues consideran que de este



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

modo se está causando un perjuicio a las personas que hicieron un esfuerzo para estudiar con sus propios recursos económicos.

Esta restricción, de acuerdo con PRONABEC, está sustentada en el Reglamento de la Ley N° 29837, que señala en su artículo 14 que no podrán postular a la Beca Pregrado quienes se encuentren en las siguientes situaciones: A) quienes estén estudiando una carrera tecnológica de 3 (tres) años o una carrera universitaria; B) los que hayan recibido otro tipo de beca que canalice, gestione y/o subvencione el Estado, para el mismo nivel de estudio [...]; y C) Otros que determine previamente el Programa en las bases de cada convocatoria.

Al respecto, la limitación que viene implementando PRONABEC en las bases es muy amplia y limita los derechos de las víctimas y/o de sus familiares en los casos de transferencia del derecho. En efecto, el reglamento restringe la postulación a quienes "estén estudiando". Es decir, estarían limitadas aquellas personas que en la actualidad estén siguiendo estudios; sin embargo, en virtud del literal C) del artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 29837, en las Bases se ha mencionado que el impedimento para postular también alcanza a los que hayan cursado estudios de pregrado en universidades y/o institutos de educación superior tecnológica en el territorio nacional o en el extranjero; es decir, aquellos que en el pasado han realizado estudios previos.

Es importante recordar que si bien Beca 18, como programa social, busca atender y dar oportunidad a estudiantes en situaciones de pobreza, en el caso de las becas Repared, se busca reparar a una víctima más allá de su condición de pobreza. Por ello, el reglamento de la Ley 29837, distingue las becas de pregrado de las becas para situaciones especiales, considerando a las "Víctimas de la violencia habida en el país desde el año 1980 y/o sus familiares, debidamente reconocidas y acreditadas por la entidad oficial competente" como beneficiarios de una "Beca subvencionada que se otorga a favor de personas afectadas por eventos, situaciones o condiciones que ameriten su creación y adjudicación".

En tal sentido, las becas Repared no deben tener requisitos que generen restricciones, como el de no haber realizado estudios previos, sino más bien, en vista de las particularidades de esta población, buscar condiciones favorables para que puedan ser reparados.

b) Edad máxima de postulación

Establecer un límite de edad para postular a la beca Repared perjudica a un importante número de personas que son beneficiarias del Programa de Reparaciones en Educación. A la fecha, hay 175,164 personas inscritas en el Registro de Víctimas, de las cuales 122,019 (69.66%) tienen 40 o más años de edad y no podrían postular a una beca por la aplicación de este criterio.

Es necesario recordar que cada año que pasa, la población que puede acceder a la beca es un año mayor y en muchos casos han pasado más de 30 años desde el momento en que la persona fue afectada. El Estado es responsable de este hecho, por lo tanto no debería poner un límite para que estas personas accedan a su derecho.

Si bien el marco legal permite que una víctima inscrita en el RUV pueda transferir el derecho a la reparación en educación a un hijo o a un nieto, también hay víctimas que no desean o no tienen a quién transferir el derecho y desean ejercerlo en su propio beneficio.

c) Escasas opciones de IES y carreras elegibles en provincias

Causa preocupación el elevado número de personas que estudian fuera de su lugar de origen debido a la falta de instituciones educativas superiores y carrera elegibles en sus lugares de origen. Por ejemplo, en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín, regiones que concentran al 48.7 % de los inscritos en el Registro Único de Víctimas, solo existe una institución académica superior elegible en cada una de ellas, convirtiéndose en la única opción que tienen las personas para poder estudiar en su región.

Como podemos observar, de las 557 personas que han ingresado a la beca Repared que vivían al momento de la postulación en alguna de estas regiones, solo 201 estudian en su región de domicilio (36.1% del total), el resto estudia mayoritariamente en Lima, a donde han ido 296 becados (53.1% del total).

Cuadro N° 9
LUGAR DE ESTUDIO DE BECARIOS REPARED SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA

	Estudian en la region	Estudian en Lima	Estudian en otras regiones	Total
AYACUCHO	59	147	16	222
JUNIN	114	74	13	201
APURIMAC	18	45	11	74
HUANCAVELICA	10	30	20	60
Total	201	296	60	557

Una situación especial es la región Junín, en donde entre los años 2014 y 2015 eran elegibles una universidad y un instituto local, lo cual permitió que sea una de las regiones en donde el número de personas que se quedó a estudiar en la zona sea mayor al que emigro. De sus 201 becarios, 114 optaron por estudiar en la región (56.7 % del total).

Por lo tanto consideramos que es necesario explorar la posibilidad de incluir más carreras e instituciones en la oferta educativa de la beca Repared, así como institutos y universidades en los lugares de residencia de los postulantes, buscando así que las carreras técnicas profesionales sean aquellas más compatibles con la realidad y necesidades de cada ámbito regional.

- d) Adecuación del algoritmo de selección a la realidad de los postulantes a la beca Repared

Durante el proceso de convocatoria del año 2016, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 81-2016-MINEDU-VMGI-PRONABEC se modificó el algoritmo de selección para considerar la condición socioeconómica y la vulnerabilidad como dos de los tres criterios para otorgar la beca. En el caso de la modalidad de becas Repared, no puede ser aplicable el criterio de condición socioeconómica porque esta modalidad de beca es parte una política pública nacional de reparación y no un programa social, por ese motivo no se aplica el SISFOH a sus postulantes. Del mismo modo, la vulnerabilidad alcanza a todos los becarios Repared porque la situación de violencia vivida los convierte en un grupo vulnerable y todos deben tener la misma calificación. Esta situación es necesario tomarla en cuenta al momento de elaborar el algoritmo de selección para la convocatoria del año 2017.

**PERÚ**Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosViceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

e) Vacantes limitadas en universidades

Las universidades no están reservando vacantes en la totalidad de las carreras ofrecidas por las universidades. Estos cupos son otorgados por las universidades sin tener un criterio único y definido, no existe un porcentaje, un número mínimo o un indicador que nos permita tener certeza sobre el criterio aplicado y que este no pueda ser modificado con posterioridad. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman, en su examen de admisión 2017, no se han otorgado vacantes para los beneficiarios de las leyes 25892 y 27277.

La universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su proceso de admisión 2016 II¹, de sus 72 carreras ofreció para la Ley 27277 (Denominada Víctimas del terror o héroes de guerra), 48 vacantes repartidas en 39 carreras, y para la Ley 28592 (Denominada Plan Integral de Reparaciones), 23 vacantes repartidas en 21 carreras. No existen vacantes ni para la 27277, ni la 28592, en 27 carreras, dentro de las que destacan medicina humana, obstetricia, enfermería, contabilidad y psicología; y en carreras como derecho y educación hay 5 y 4 vacantes respectivamente para la Ley 27277 y ninguna para la 28592.

	Carreras Ofrecidas	Vacantes ofrecidas	% de vacantes ofrecidas en ordinario
Examen ordinario	72	2165	100.0%
Ley 27277	39	48	2.2%
Ley 28592	21	23	1.1%

En la universidad Nacional de Cajamarca, en su proceso de admisión 2016-I, de sus 25 carreras ofreció para víctimas del terrorismo 19 vacantes repartidas en 19 carreras. No se dieron vacantes en enfermería, ingeniería civil, medicina humana, obstetricia e ingeniería geológica.

	Carreras Ofrecidas	Vacantes ofrecidas	% de vacantes ofrecidas en ordinario
Examen ordinario	25	639	100.0%
Victimas del terrorismo	19	19	3.0%

La Universidad Nacional Federico Villarreal², en su proceso de admisión 2017, de sus 57 carreras ofreció para la Ley 27277 (Denominada víctimas e hijos de las víctimas del terrorismo), 26 vacantes repartidas en 23 carreras, y para la Ley 28592 (Denominada Plan Integral de Reparaciones), 43 vacantes repartidas en 35 carreras. No existen vacantes ni para la 27277, ni la 28592, en 20 carreras, dentro de las que destacan administración de empresas, contabilidad, enfermería, ingeniería industrial y odontología.

¹ Reglamento General del Proceso de Admisión 2016 – II de la UNMSM aprobado mediante Resolución Rectoral N° 05862-R-15, de fecha 10 de diciembre de 2015

² Información extraída de <http://web2.unfv.edu.pe/admision/index.php/vacantes>



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

	Carreras Ofrecidas	Vacantes ofrecidas	% de vacantes ofrecidas en ordinario
Examen ordinario	57	3667	100.0%
Ley 27277	23	26	0.7%
Ley 28592	35	43	1.2%

f) Exoneración de derechos académicos y otros

El artículo 19.b del Reglamento de la Ley señala que es una modalidad del Programa de Reparaciones en Educación la “Exoneración de pagos de matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso, grados y títulos académicos, y certificados de estudios; además de los servicios de comedor y vivienda, en los casos que correspondan, en instituciones educativas públicas de nivel básico, técnico y superior”

Esta norma no tiene condiciones para su aplicación. Sin embargo, algunas universidades solicitan requisitos como tener bajos recursos económicos y/o ser un alumno con calificaciones aprobatorias. Por ejemplo en la universidad Hermilio Valdizan, mediante Resolución Rectoral N° 13-2017-UNHEVAL se declara improcedente la exoneración por otorgamiento de bachiller y título profesional a una persona inscrita en el Registro Único de Víctimas aduciendo que ella no ha culminado sus estudios de manera satisfactoria, habiendo desaprobado diversas materias durante su estadía en la UNHEVAL.

En la Universidad San Luis Gonzaga de Ica a una alumna, que ingreso en setiembre de 2016, le están cobrando los gastos de matrícula y al fundamentar que era beneficiaria de la Ley 28592, le señalaron en la universidad que desconocían de esa norma.

También las universidades señalan que para gozar de este beneficio se tiene que haber ingresado por la modalidad de reserva de vacantes, cuando ambas modalidades son independientes entre sí. Un alumno puede ingresar por cualquier modalidad e igual exigir la exoneración de costos, pues el derecho no está atado a que haya ingresado por reserva de vacantes.

g) Becas para estudios de Post grado

A la fecha no existe una beca exclusiva para beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, solo se aplica un puntaje adicional a los postulantes que acrediten estar inscritos en el RUV. Sin embargo, este hecho desconoce las particularidades de la población víctima de la violencia y no se genera una política inclusiva en favor de ellos.

2.1.3. Correctivos propuestos

Sobre las dificultades presentadas en la beca Repared, se han enviado los oficios N° 1812-2016-JUS/CMAN-SE de la Secretaria Técnica de la CMAN y N° 612-2016-JUS/VMDHAJ del despacho de la Viceministra de Justicia y Derechos Humanos, a través de los cuales se ha solicitado la adecuación de los requisitos para la postulación a las becas conforme a los criterios señalados en este informe.

**PERÚ**Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosViceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

En cuanto a la reserva de vacantes, se están programando reuniones con la Sunedu y las universidades nacionales con el fin de que se implemente sin restricciones este derecho en favor de las víctimas de la violencia.

La asociación de Universidades debe llevar un registro a nivel nacional de cuantas personas están postulando e ingresando por reserva de vacantes, para poder evaluar el cumplimiento de la norma, del mismo modo esta información sea accesible a la CMAN u otras del Estado que hagan seguimiento a la misma.

Se deben uniformizar criterios sobre el número de vacantes que se deben otorgar por las leyes 28592 y 27277.

Finalmente, en cuanto a las becas de post grado se ha solicitado una reunión con Pronabec para ver la posibilidad de implementar becas exclusivas para víctimas de la violencia.

2.2. Programa de Reparaciones Económicas (PRE)

2.2.1. Principales acciones desarrolladas para la implementación del PRE

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN, ha cumplido con abonar en el 2016 reparaciones económicas individuales a 4,686 ciudadanos, entre policías, militares y civiles que sufrieron graves afectaciones a sus derechos humanos durante el proceso de violencia que sufrió el país entre los años 1980 y 2000.

El otorgamiento de las reparaciones económicas, mediante abonos en cuentas de ahorro abiertas en el Banco de la Nación que suman un monto superior a los 27 millones de soles, fue autorizado mediante dos resoluciones ministeriales que aprobaron la inclusión de estos beneficiarios en el los Listados N° 19, 20 y 21 del Programa de Reparaciones Económicas.

Cabe destacar que los Listados N° 20 y 21 del Programa de Reparaciones Económicas reconocen la condición de beneficiarios de dicho programa a personas que presentaron su solicitud de inscripción en el RUV a partir del 1 de enero de 2012, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 012-2016-JUS, publicado el 8 de setiembre de 2016, norma que restableció el proceso de determinación e identificación de beneficiarios civiles, militares y policías del Programa de Reparaciones Económicas.

Cuadro N° 10

BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL 2016

LISTA	AFECTACIÓN	BENEF. ATENDIDOS	MONTO OTORGADO
19 (RM N° 332- 2016-JUS)	Fallecimiento	613	2,141,944.51
	Desaparición Forzada	288	1,198,646.78
	Violación Sexual	88	880,000.00
	Víctimas con Discapacidad	16	160,000.00



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

	Total Lista 19	1,005	4,380,591.29
20 (RM N° 332-2016-JUS)	Fallecimiento	1,688	6,052,107.14
	Desaparición Forzada	509	2,254,166.83
	Violación Sexual	1,153	11,530,000.00
	Víctimas con Discapacidad	99	990,000.00
	Total Lista 20	3,449	20,826,273.97
21 (RM N° 356-2016-JUS)	Fallecimiento	83	355,833.30
	Desaparición Forzada	14	109,999.99
	Violación Sexual	130	1,300,000.00
	Víctimas con Discapacidad	5	50,000.00
	Total Lista 21	232	1,815,833.29
TOTAL		4,686	27,022,698.55

Las reparaciones a los beneficiarios de los listados N° 20 y 21 fueron otorgadas con cargo a los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo N° 294-2016-EF (27 de octubre de 2016).

Cuadro N° 11

BENEFICIARIOS ATENDIDOS - ACUMULADO DESDE EL 2011³

AFECTACIÓN	BENEF. ATENDIDOS	MONTO OTORGADO
Desaparición Forzada	17,691	61,068,012.77
Fallecimiento	59,532	171,212,766.40
Víctimas con Discapacidad	1,053	10,530,000.00
Violación Sexual	4,445	44,450,000.00
TOTAL	82,721	287,260,779.17

Cuadro N° 12

BENEFICIARIOS PENDIENTES DE ATENCION - ACUMULADO DESDE EL 2011

AFECTACIÓN	BENEF. POR ATENDER	MONTO
Desaparición Forzada	973	3158006.15
Fallecimiento	3132	8066413.12
Víctimas con Discapacidad	20	200000
Violación Sexual	74	740000
TOTAL	4,199	12,164,419.27

³ Este reporte no considera los casos de beneficiarios a quienes se abonó un segundo monto de reparación en razón a una re-distribución de montos que no pudieron ser otorgados a co-beneficiarios (familiares de una misma víctima generadora del beneficio de la reparación) fallecidos antes de ser incorporados en una lista de beneficiarios a ser aprobada mediante Resolución Ministerial. Mediante el procedimiento de re-distribución se cumple con otorgar el íntegro de la reparación (S/. 10,000) a los familiares de víctimas de fallecimiento o desaparición forzada.

**PERÚ**Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosViceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Cuadro N° 13**BENEFICIARIOS SEGÚN ESTADO DE COBRO⁴**

LISTA	BENEF. ATENDIDOS	BENEF. COBRARON	BENEF. POR COBRAR	BENEF. FALLECIDOS QUE NO HAN COBRADO
1	513	505	8	2
2	504	501	3	1
3	415	409	6	4
4	180	176	4	3
5	263	259	4	2
6	5,274	4,939	335	105
7	4,957	4,735	222	16
8	5,523	5,079	444	39
9	11,718	11,120	598	54
10	12,199	11,362	837	33
11	13,233	12,299	934	34
12	17,604	15,830	1,774	25
13	7,634	5,231	2,403	90
14	3,287	2,928	359	15
15	437	307	130	4
16	406	372	34	1
17	1,014	854	160	8
18	514	433	81	3
19	1,012	0	1,012	0
20	3,449	0	3,449	0
21	232	0	232	0
TOTAL	90,368	77,339	13,029	439

Actualmente se está trabajando el diseño de una estrategia que permita acceder a los beneficiarios que aún no han realizado el cobro de su reparación para informarles y brindarles orientación respecto a cómo deben proceder a su cobro.

2.2.2. Dificultades presentadas

⁴ A diferencia del cuadro anterior, este cuadro sí consigna a la totalidad de beneficiarios con abono en cuentas del Banco de la Nación; es decir, sí incluye los casos de beneficiarios a quienes se abonó un segundo monto de reparación en razón a una re-distribución de montos que no pudieron ser otorgados a co-beneficiarios (familiares de una misma víctima generadora del beneficio de la reparación) fallecidos antes de ser incorporados en una lista de beneficiarios a ser aprobada mediante Resolución Ministerial.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

La implementación del PRE durante el 2016 no estuvo libre de dificultades y retos. No ha sido fácil el camino para poder dar atención a las demandas de las víctimas del proceso de violencia. A la decisión de restablecer el proceso de determinación e identificación de beneficiarios civiles, militares y policías del Programa de Reparaciones Económicas, se suma el desafío de atender el pago de los casos de múltiple afectación. Durante el año 2016 se ha pagado un caso de múltiple afectación en cumplimiento de una sentencia emitida por el Quinto Juzgado en lo Constitucional de Lima, la misma que, adicionalmente, ha ordenado que se cumpla con otorgar reparaciones económicas a todos los casos de múltiple afectación calificados por el Consejo de Reparaciones.

2.2.3. Correctivos propuestos

Al respecto, cabe señalar que la voluntad de la actual gestión es cumplir con el pago de cada caso de múltiple afectación y, al cierre de la edición de este Informe Anual, se debe informar que esta voluntad ha sido expresada en la vista del recurso de apelación de la sentencia antes mencionada, por lo que, de confirmarse la misma, se procederá a la inmediata gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener los recursos necesarios para cumplir con dicho pago.

2.3. Programa de Reparaciones Simbólicas (PRSI)

2.3.1. Principales acciones desarrolladas para la implementación del PRSI

El PRSI se enfoca en la generación de procesos y acciones que permitan el reconocimiento de los hechos ocurridos y que faciliten la reconstrucción de los vínculos sociales resquebrajados por el proceso de violencia sufrido por el país.

Bajo este enfoque, la orientación del programa estuvo dirigida a: i) La gestión de espacios de trabajo interinstitucional e intersectorial, donde las entidades involucradas dialoguen sobre sus competencias, funciones y dificultades para la creación de mecanismos de información, consenso y apoyo; ii) Identificación de necesidades y organización intersectorial para generar respuestas y asistencias requeridas; iii) Trabajo con organizaciones y actores locales ; y iv) La creación de espacios informativos y de sensibilización.

En esta línea de acción, destacan las siguientes acciones:

a) Actos públicos de reconocimiento

Estas ceremonias tienen como objetivo dignificar a las víctimas o comunidades afectadas por el proceso de violencia, a través del reconocimiento público de los hechos acontecidos y la solicitud de perdón en nombre del Estado, en espacios que reúnen a víctimas, familiares, autoridades locales, nacionales y comunidad en general. Así, a lo largo del año 2016, se realizaron los siguientes actos públicos de reconocimiento:

- El 17 de marzo se realizó la ceremonia pública en memoria de Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de la Universidad Nacional del Callao, desaparecido desde diciembre de 1993. Por recomendación de la Corte Interamericana de Derechos



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Humanos, se develó la primera placa conmemorativa en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.

- El 19 de mayo del 2016 se realizó el evento público en memoria de las víctimas de Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, región Huánuco.
- El 27 de mayo del 2016 se develó una placa conmemorativa a las 9 víctimas del caso El Santa, del distrito del Santa, provincia de Chimbote – El Santa, región Áncash, en el mausoleo del cementerio donde reposan sus restos.
- El 31 de mayo del 2016 se realizó un acto de reconocimiento a las víctimas del distrito de Santo Tomás de Pata, provincia de Angaraes, Huancavelica, con la develación de una placa en el cementerio local donde se encuentra un monumento a la memoria de las víctimas del distrito.
- El 21 de julio de 2016 se llevó a cabo el acto público de reconocimiento a las víctimas de la provincia de La Convención, región Cusco y la develación de una placa en la plaza Grau de la ciudad de Quillabamba.
- El 23 de agosto de 2016, se brindó un acto de homenaje al sacerdote Francisco Chamberlain, en reconocimiento a su noble labor y trayectoria al servicio de los derechos humanos y la construcción de paz, reconciliación y dignificación de las víctimas de la violencia política de la región Ayacucho
- El 12 de setiembre de 2016 en la localidad de Chuquibambilla se realizó un acto público en conmemoración a las víctimas de la provincia de Grau, región Apurímac, donde además se develó una placa en el Ovalo Santa Elena de la localidad de Chuquibambilla.
- El 14 de noviembre de 2016 se realizó el acto público en conmemoración de las víctimas de San Ramón - Chanchamayo, región Junín.
- El 14 de noviembre de 2016 en la Plaza de Armas se llevó a cabo el acto público en reconocimiento a las víctimas de Vilcabamba, provincia de La Convención, región Cusco.

b) Revaloración de lugares de memoria

El objetivo es asegurar el reconocimiento, la implementación, mantenimiento, acceso y difusión de lugares de memoria local, a través de la coordinación con gobiernos regionales y locales. Para ello, se crearon los siguientes instrumentos “Manual para diseño y construcción de un lugar de entierro digno de población forense cerrada: caso Accomarca”, y el “Manual constructivo de espacios de entierro digno para la región Ayacucho”, los cuales fueron difundidos y compartidos con los gobiernos locales en donde se ubican las asociaciones de víctimas que han solicitado la implementación de espacios de memoria y sitios de entierro digno, como Accomarca, Cayara, Chungui, Soras y Tambo, en Ayacucho, así como Guadalupito, en La Libertad y Satipo, en Junín.

En ese sentido, se desarrollaron las siguientes acciones:

- Gestiones ante el Proyecto Especial Chavimochik, la Municipalidad Distrital de Guadalupito y Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote para implementar el Santuario de Memoria para las Víctimas del Santa, según el trabajo previo participativo con los familiares de las víctimas de la región Áncash.



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

- Gestiones y acompañamiento técnico a la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán y Municipalidad Distrital de Accomarca, para la construcción de un espacio de conmemoración y entierro digno para las víctimas de Accomarca, región Ayacucho.
- Acompañamiento técnico a la Municipalidad Distrital de Cayara para la implementación del Lugar de la Memoria para las víctimas del Distrito de Cayara, provincia de Víctor Fajardo, región Ayacucho.
- Propuesta técnica para construcción de nichos para el entierro digno de las víctimas de Pangoa y Naylamp de Sonomoro, distrito de Pangoa, provincia Satipo, región Junín.

c) Acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición forzada y asesinato

Con esta labor se busca cubrir las necesidades logísticas y psicosociales de los familiares de víctimas de desaparición forzada y asesinato en los procesos de entrega de restos óseos de las víctimas; a través de acciones directas y de coordinación con otras organizaciones estatales y de la sociedad civil.

La red de atención funciona de la siguiente manera:

- Otorgamiento de ataúdes: CMAN, Gobiernos Regionales
- Acompañamiento psicosocial: Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud, ONGs.
- Alimentación y hospedaje durante los días de diligencias en Huamanga: Gobierno Regional, CMAN, Cruz Roja Peruana
- Pasajes para traslados de familiares: Comité Internacional de la Cruz Roja
- Traslado de ataúdes a comunidades de origen: CMAN, CICR, Gobiernos Locales
- Nichos y/o tumbas: Gobiernos Locales.

En estos procesos, la CMAN se encarga además de realizar las misas, velatorios u otros tipos de conmemoración religiosa, según las costumbres, creencias religiosas y formas de conmemoración operantes a nivel local; además de solicitar el perdón en nombre del Estado Peruano por los hechos ocurridos.

Durante el 2016 se brindó acompañamiento a familiares de 138 víctimas cuyos restos fueron restituidos por disposición del Ministerio Público, tanto en las diligencias realizadas en las capitales de cada región como en las diligencias descentralizadas que se realizaron en las comunidades ayacuchanas de Ccano (distrito de Uchuraccay, provincia de La Mar), Nazaret de Uchu (distrito de Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo) y en la localidad de Huanta (distrito y provincia de Huanta), tal como se detalla a continuación:

Cuadro N° 14

ACOMPANIAMIENTOS – 2016

MES	AYACUCHO	HUÁNUCO	HUANCAVELICA	JUNÍN	TOTAL
Enero					
Febrero	1	1*			2
Marzo	46*				46

**PERÚ**Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosViceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Abril	2		1		3
Mayo	3	1*			4
Junio	3	1			4
Julio	13*	1* ⁵	1		15
Agosto	8				8
Setiembre	2				2
Octubre	3	1			4
Noviembre	40*				40
Diciembre	10*				10
TOTAL	131	5	2		138

Desde el 2011 hasta la actualidad, el PRSI acompañó a familiares de 958 víctimas de desaparición forzada y asesinato de Ayacucho (825), Apurímac (48), Huancavelica (47), Junín (16), Huánuco (13) y Áncash-El Santa (9), tal como se establece en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15
ACOMPAÑAMIENTOS – CIFRAS TOTALES

REGIÓN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
AYACUCHO		216	245	129	104	131	825
APURÍMAC		1	47				48
HUANCAVELICA		38	3	3	1	2	47
JUNÍN		1			15		16
HUÁNUCO			3	3	2	5	13
ÁNCASH	9						9
TOTAL	9	256	298	135	122	138	958

d) Actos de sensibilización, información y transmisión de memoria intergeneracional

A través de éstos se apunta a generar espacios de encuentro, diálogo e interacción que permitan motivar reflexiones sobre el proceso de violencia, perspectivas de memoria, paz y reconciliación; así como sensibilizar a la comunidad general respecto del dolor de las víctimas, a través de una mirada crítica del proceso de violencia que permitan crear conciencia de no repetición.

En el 2016 se desarrollaron las siguientes acciones:

- IV Concurso Nacional de Historietas por la Memoria y la Reconciliación Nacional, dirigido a escolares de quinto de secundaria de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Junín, Huánuco, Puno y Lima; con las correspondientes ceremonias de

⁵ Las cifras contabilizan a víctimas con inscripción en el Registro Único de Víctimas, sin embargo en restituciones colectivas también se atendieron a quienes no se encontraban inscritos, bajo consideraciones humanitarias. Por ello se señalan con asterisco los casos: Para el 2016: En febrero 2 en el RUV además de un no inscrito en Huánuco; en marzo 46 en el RUV además de 4 no inscritos; en julio 7 víctimas en el RUV además de 3 no inscritos; en noviembre 40 en el RUV más y 14 no inscritos; en diciembre 10 en el RUV además de un no inscrito.

reconocimiento a los ganadores regionales. Permitieron recoger historias personales, familiares y comunales sobre la violencia, así como reflexiones sobre los retos y compromisos para alcanzar la reconciliación nacional.

- 3 talleres informativos sobre memoria visual y testimonios gráficos de la violencia en el país de 1980 al 2000, con la presentación del documental “Dibujando Memorias: memoria visual y testimonios gráficos de la violencia en el país de 1980 al 2000”, realizado por Marianne Heyde y que fue dirigido a estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica los Andes de Abancay, de la Universidad Alas Peruanas – UAP de Abancay y de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac - UNAMBA. Se realizó además un taller informativo sobre “Derechos y reparaciones a afectadas y afectados por el proceso de violencia política de 1980 al 2000”, dirigido a los representantes de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho, el 19 de agosto de 2016.
- Muestra itinerante del Archivo del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina, realizada en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Junín y Huánuco, en el marco de la conmemoración de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, para mostrar y valorar la riqueza del archivo del Concurso desarrollado por la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), entre 1984 y 1996.

2.3.2. Resultados obtenidos

Desde una perspectiva cualitativa y de mejora de los procesos de implementación de las acciones de reparación que forman parte del programa, es importante destacar la conformación de circuitos de acompañamiento a familiares de víctimas en diligencias de entregas de restos óseos, integrados por entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Huánuco.

Asimismo, es relevante que se pueda contar con documentos de gestión para el acompañamiento y asesoría técnica a gobiernos regionales y locales para la implementación de espacios de memoria, así como con metodologías de trabajo participativo para que el diseño de estos espacios recoja las expectativas de las víctimas y/o de sus familiares para la implementación.

En el ámbito educativo, es importante contar con una metodología de trabajo con escolares de educación secundaria para el tratamiento de memoria histórica local, que permita analizar, discutir y representar procesos de memoria en comunidades; lo mismo con la generación de mecanismos de trabajo con autoridades universitarias para la incorporación y tratamiento de temas de derechos humanos en universidades públicas y privadas.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

2.3.3. Dificultades presentadas

La principal dificultad es la falta de institucionalidad para asegurar la ejecución de las acciones bajo responsabilidad de los diferentes órganos de gobierno y entidades estatales, donde las limitaciones técnicas y presupuestales de los gobiernos regionales y locales es un aspecto medular.

Esto impacta negativamente, por ejemplo, en i) la organización para procesos de entrega y restitución de restos óseos dignos, con acompañamientos psicosociales durante todas las etapas del proceso de búsqueda; ii) la construcción de santuarios y memoriales u otros lugares de memoria local; y iii) la construcción de espacios de entierro digno para víctimas de desaparición forzada y asesinato restituidas por el Ministerio Público.

2.3.4. Correctivos propuestos

- Formalizar las responsabilidades de gobiernos regionales y locales y Direcciones Regionales de Salud para lograr procesos dignos de entrega y restitución de restos óseos de víctimas de desaparición forzada y asesinato.
- Búsqueda de mecanismos y formas de apoyo interinstitucional entre gobiernos locales y la CMAN para la construcción de espacios de entierro digno.
- Seguimiento a la aplicación de los manuales y guías para la construcción e implementación de lugares de memoria y espacios de entierro digno, dirigidos a gobiernos regionales y locales.

2.4. Programa de Reparaciones en Salud (PRS)

2.4.1. Principales acciones desarrolladas para la implementación del PRS

El Reglamento del Plan Integral de Reparaciones, en sus artículos 22°, 23° y 24° refiere que el Programa de Reparaciones en Salud tiene por objetivo la recuperación física y mental de las personas acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Para su implementación, se requiere de la intervención específica del Ministerio de Salud (MINSA), y en su caso, de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) quienes deben viabilizar la contratación de personal especializado para atender las demandas específicas de salud de las personas afectadas por el proceso de violencia política.

Durante el último trimestre del 2016, las acciones desarrolladas bajo la implementación de este programa han estado focalizadas en aspectos de intercambio de información, atención de casos, con la finalidad de agilizar la intervención de las entidades del Sector Salud responsables de brindar atenciones en salud a los beneficiarios del programa.

Así, desde el ámbito de la población afectada, por ejemplo, se proporcionó información a las personas afectadas e inscritas en el RUV sobre sus derechos en reparaciones en salud, a través de atenciones personalizadas y mediante los canales de comunicación de la Secretaría Técnica de la CMAN y se atendieron casos de víctimas con problemas de afiliación y atención en establecimientos de salud a nivel nacional. Asimismo, se realizaron reuniones con representantes de organizaciones de víctimas y se participó en los diversos espacios de encuentro de las mismas, para el recojo de información sobre las principales dificultades en la atención en salud física y mental.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Desde el ámbito de las entidades públicas involucradas directamente en la implementación de medidas de reparación en salud, es importante mencionar que se ha enviado comunicaciones a las Direcciones Regionales de Salud de Lima, Callao, Ayacucho, Apurímac I, Apurímac II, Cusco, Puno, Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco, San Martín, Ucayali e Ica, de fecha 28 de noviembre de 2016, dando a conocer los beneficiarios del Programa de Reparaciones en Salud por región y solicitando información sobre la ejecución presupuestal del año 2016 y el presupuesto solicitado para el 2017.

Asimismo, se envió información al Seguro Integral de Salud (SIS) para la actualización y afiliación de víctimas acreditadas por el Consejo de Reparaciones para su incorporación y atención a través del SIS y, finalmente, se remitió el Oficio N°630-2016-JUS/VMDHAJ al MINSA con el reporte sistematizado y resultado de las acciones anteriores, a fin de motivar a toma de decisiones y acciones que logren reparaciones integrales en salud a víctimas civiles, policiales y militares.

En el mes de abril, a través de la Resolución Ministerial N° 250-2016/MINSA el Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico ***“Lineamientos para la atención en salud mental a personas afectadas por la violencia durante el periodo 1980-2000”***, que tiene como objetivo implementar en todos los niveles de atención del Sector Salud, la atención adecuada y eficiente en salud mental a personas afectadas por la violencia durante el periodo 1980 al 2000. A partir de la aprobación del Documento Técnico, se inició la implementación de los Lineamientos en las regiones priorizadas por el PIR en coordinación con cada una de las DIRESAS y sus respectivas Direcciones de Salud Mental, así como con las Oficinas Regionales de la CMAN.

Finalmente, se debe destacar la implementación de treinta Centros de Salud Mental Comunitaria a nivel nacional, en los que se presta atención a la población con diferentes problemas de salud mental desde el enfoque de un modelo comunitario de atención.

2.4.2. Resultados obtenidos

- Se restablecieron lazos con las organizaciones de víctimas, quienes identifican y confían en el papel de la CMAN para la resolución de problemas para la atención en salud.
- Se identificaron mecanismos de atención a víctimas y resolución de problemas de afiliación y atención, que involucra a la Gerencia del Asegurado del SIS, a las Oficinas Desconcentradas Regionales y al Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU).
- Las entidades encargadas de atender en salud física y mental (Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Direcciones Regionales de Salud) cuentan con información actualizada sobre las víctimas que deben atender.
- Se obtuvo un perfil situacional de las Direcciones Regionales de Salud.
- Se cuenta con un diagnóstico general sobre la situación actual de las personas afectadas y los problemas comunes para el acceso a reparaciones en salud.
- Se identificaron los espacios de coordinación para el impulsar reparaciones integrales en salud para víctimas del proceso de violencia.

2.4.3. Dificultades presentadas

- Desconocimiento de los operadores de salud sobre los derechos que asisten a las víctimas, debido a la constante rotación del personal.
- Se debe reforzar el enfoque reparador en las atenciones, ya que el SIS ofrece un paquete de atenciones similar para todos sus beneficiarios, sin diferenciar las implicancias y características de las víctimas debido a las consecuencias del proceso de violencia.
- Falta de gestión y ejecución de presupuesto para la contratación de personal especializado (personal PIR) para realizar, en especial, la atención en salud mental individual y comunitaria.
- Cadenas presupuestales y actividades que no son conocidas por los operadores de salud, ya que el enfoque de trabajo según Presupuesto Por Resultados (PPR) se aplica a la población en general, no solo a las víctimas.
- Jerarquización de los niveles de atención: redes, micro redes con personal que no puede salir de sus límites territoriales. He allí la importancia de contar con presupuesto para la contratación de personal PIR de carácter movable que pueda realizar visitas domiciliarias, acompañamiento en diligencias de búsqueda, identificación y restitución de víctimas de desaparición forzada y otras que se consideren necesarias.
- Dificultades en el monitoreo y supervisión a operadores de salud y centros de salud, debido al sistema descentralizado y niveles de independencia de las Direcciones Regionales de Salud al MINSA.
- Falta de reportes con énfasis cuantitativo. Los reportes solicitados al MINSA, Diresas y establecimientos de salud se enfocan en el número de atenciones y presupuestos ejecutados, más que en la calidad de atenciones y en las soluciones que se deban dar a las mismas, por lo cual se dificulta el reconocimiento y diseño de acciones y respuestas para la población afectada por el conflicto.
- Falta de la aplicación de un enfoque holístico, intercultural y comunitario de las atenciones en salud.
- La implementación del modelo de atención comunitaria es aún incipiente en las zonas priorizadas donde se está implementando este servicio.

2.4.4. Correctivos propuestos

- Solicitud a los Gobiernos Regionales y las Direcciones Regionales de la Salud para la asignación presupuestal en los ítems para la atención a víctimas.
- Generar espacios y mecanismos donde trasladar las demandas de los afectados y afectadas, como la Consulta Nacional en Salud en el marco de la Ley N° 28592, con la participación de representantes de las Diresas, SIS y organizaciones de afectados a nivel nacional.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

- Impulsar grupos regionales de trabajo para la implementación de reparaciones en salud, para la coordinación, diseño y planificación de las actividades y políticas para la atención a víctimas del proceso de violencia; considerando presupuestos para la contratación de personal y para la realización de actividades pertinentes para ello.
- Continuar apostando por la emisión de reportes de énfasis cualitativo, ya que el MINSA, las DIRESAS y establecimientos de salud se enfocan en el número de atenciones y presupuestos ejecutados, más que en la calidad de atenciones.
- Elaboración de un sistema de información de los reportes y quejas de reparaciones en salud, para contar con información sobre los principales problemas que aquejan a las víctimas y que son recurrentes.
- Reuniones de información con representantes de organizaciones de afectadas y afectados, sobre los instrumentos, presupuestos y normativas que las Direcciones Regionales de Salud y Gobiernos Regionales deben abrir para la atención de la salud física y mental de las víctimas.
- Se debe intensificar la implementación del modelo comunitario de atención mediante la creación de nuevos Centros de Salud Mental Comunitaria.

2.5. Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH)

2.5.1. Principales acciones desarrolladas para la implementación del PRAH

De acuerdo al artículo 33° del Reglamento del PIR, el PRAH tiene como objetivo otorgar facilidades para el acceso a la vivienda a las víctimas y/o a sus familiares que como consecuencia del proceso de violencia perdieron sus viviendas por destrucción o fueron desplazadas del lugar donde habitaban.

Según el artículo 34° del Reglamento del PIR son beneficiarios individuales y colectivos del PRAH los que perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso de violencia y los que enfrentan problemas de vivienda como secuela directa del proceso de violencia.

El artículo 35° del Reglamento precisa las siguientes modalidades:

- a) Programa especial de construcción y adjudicación de viviendas que se llevará a cabo en forma progresiva y descentralizada.
- b) Proyectos de apoyo a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas rurales.
- c) Apoyo para el saneamiento legal de la propiedad de la vivienda, convocando la participación de las entidades competentes del Estado.
- d) Fomento y apoyo para la ubicación de las familias desplazadas internas en situación de alojados en los asentamientos elegidos en coordinación con los gobiernos locales, los que deberán ser considerados como beneficiarios preferentes en las campañas de asignación de lotes.
- e) Fomento, apoyo financiero y asesoría técnica para la autoconstrucción de las viviendas de las familias desplazadas internas que cuentan con viviendas precarias y provisionales.

La Secretaría Técnica de la CMAN, en correspondencia a lo señalado en el artículo 35° incisos a) y c) del Reglamento de la Ley N° 28592, así como dando cumplimiento a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, realizó las acciones siguientes:

- Coordinó con la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (Dgppvu) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el incremento del Bono Familiar Habitacional (BFH) para dinamizar la aplicación de la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del Programa Techo Propio (PTP).
- Coordinó con el Fondo Mivivienda S.A., entidad que por encargo del MVCS administra el PTP, el desarrollo de eventos informativos y de difusión de la implementación del PRAH a través del Programa Techo Propio.
- En coordinación con el Fondo Mivivienda S.A. y Dgppvu, se desarrollaron reuniones multisectoriales en las regiones con todos los actores involucrados en la implementación de la modalidad a) del PRAH, relacionado con *la construcción y adjudicación de viviendas* a través del PTP.
- La Secretaría Técnica de la CMAN, con relación a la modalidad c) del PRAH, relacionado con el *saneamiento legal de la propiedad de la vivienda* solicitó al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) el avance en la atención de casos relacionados a esta modalidad.
- La Secretaría Técnica de la CMAN coordinó con el Fondo MIVIVIENDA, el desarrollo de actos públicos de reconocimiento a beneficiarios PRAH, atendidos con el Bono Familiar Habitacional del Programa Techo Propio. La ceremonia pública contó con la concurrencia masiva de la población víctima del proceso de la violencia política, gobiernos locales, responsables de los Centros Autorizados del Fondo Mivivienda, del Registro Único de Víctimas y Entidades Técnicas.
- El MIMP, en el marco de sus funciones en relación a la protección y atención de desplazados, ha colaborado con la implementación del PRAH, especialmente en el departamento de Ayacucho, realizando el acompañamiento y asesoría a las asociaciones de desplazados. Asimismo, ha prestado dicho acompañamiento para la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas en el caso de las víctimas desplazadas no retornantes

2.5.2. Resultados obtenidos

- El MVCS aprobó la Resolución Ministerial No.091-2016 VIVIENDA (14 de abril de 2016) con el que se aumenta el valor del Bono Familiar Habitacional de S/ 19 000,00 a S/ 31 600,00 para la modalidad AVN. En el caso de los beneficiarios del PRAH, con la suma de los 51% del Bono diferenciado llegaban a obtener un BFH de S/ 47 716,00.
- La ST-CMAN y el Fondo Mivivienda S.A., realizaron 5 eventos de difusión en el 2016:



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Cuadro N° 16
Eventos Informativos 2016

Región	Sede evento	Fecha de realización	N° participantes
Ica	Ica	21.ABR.2016	200
Ayacucho	Huanta	08.JUN.2016	250
Junín	Chilcas	23.JUN.2016	150
Puno	Juliaca	14.JUL.2016	54
Apurímac	Andahuaylas	07.JUL.2016	180
Total			834

Fuente: Secretaría Técnica de la CMAN
Elaboración: Secretaría Técnica de la CMAN

Asimismo, se desarrollaron 3 reuniones multisectoriales:

Cuadro N° 17
Reuniones Multisectoriales con Implementadores PRAH 2016

Región	Sede evento	Fecha de realización	N° participantes
San Martín	Tarapoto	09.MAR.2016	38
Ucayali	Pucallpa	05.MAY.2016	40
Huánuco	Huánuco	18.AGO.2016	37
Total			115

Fuente: Secretaría Ejecutiva de la CMAN
Elaboración: Secretaría Ejecutiva de la CMAN

- El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a través del Oficio N° 2022- 2016-COFOPRI/SG, de fecha 31 de agosto de 2016, envió a la SE-CMAN un listado de 21 814 beneficiarios del PRAH titulados hasta julio de 2016.
- El MVCS a través de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, reportó que durante el año 2016, se ha atendido con el Bono Familiar Habitacional en sus distintas modalidades a 326 grupos familiares beneficiarios del PRAH.
- Se realizaron dos actos de reconocimiento a beneficiarios del PRAH atendidos con el Bono Familiar Habitacional del Programa Techo Propio, estos se llevaron a cabo en el distrito de Llochegua, provincia de La Mar, región Ayacucho, así como en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, región Cusco.

2.5.3. Dificultades presentadas

- Irregularidades por algunas Entidades Técnicas en su intervención en la modalidad de Construcción en Sitio Propio del Programa Techo Propio, ya sea por incumplimiento de la ejecución de obras en el plazo establecido que señala el

Reglamento Operativo del BFH, o por no diferenciar los módulos habitacionales con el bono adicional al 51% dirigido a beneficiarios PRAH.

- Demora por COFOPRI respecto al desarrollo de campañas de titulación de predios urbanos que favorezcan a los beneficiarios del PRAH en calidad de poseionario informal.
- Formalmente no se cuenta con profesional de enlace para las coordinaciones interinstitucionales entre COFOPRI y la ST-CMAN.

2.5.4. Correctivos propuestos

- Se desarrollaron reuniones multisectoriales con actores involucrados en la implementación del PRAH, en las regiones de: San Martín, Huánuco y Ucayali, enfatizando el rol de cada actor involucrado en la implementación del PRAH a través del Programa Techo Propio, principalmente de los gobiernos locales que en el marco de lo dispuesto en el D.S. N° 05-2010-VIVIENDA y de los D.S. N° 024 y 026-2008-VIVIENDA que regulan la Ley 29090 - Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, es la encargada de evaluar y aprobar los proyectos de edificación, así como, de realizar la verificación técnica y de emitir los certificados de finalización de obra en la medida que se asegure una adecuada ejecución de las viviendas.
- La ST-CMAN en coordinación con el Fondo Mivivienda S.A y la colaboración de las asociaciones de víctimas de Ayacucho, Puno, San Martín, Ucayali, Apurímac, Ica y Huánuco, desarrollaron reuniones informativas sobre la implementación del PRAH a través del PTP, poniendo especial énfasis sobre los alcances del programa, así como de la postulación, procedimiento para el desembolso del Bono Familiar Habitacional en las distintas modalidades del PTP, de la supervisión y control de obras en el proceso constructivo, canalización de quejas, centros de postulación, así como de las obligaciones que debe cumplir las Entidades Técnicas en el marco del Programa.
- Con relación a la diferenciación de los módulos habitacionales con el Bono Familiar Habitacional al 51%, la ST-CMAN ha propuesto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anexar en la norma que regula el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional, un acápite sobre los servicios adicionales que la Entidad Técnica debe otorgar al beneficiario PRAH que accede al Programa Techo Propio.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN



Taller: Difusión Implementación del PRAH a través del Programa Techo Propio, en provincia de Huanta, región Ayacucho (8.JUN.2016)



Taller: Difusión Implementación del PRAH a través del Programa Techo Propio, en provincia de Ica, región Ica (21.ABR.2016).



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN



Reunión multisectorial con actores involucrados en la implementación del PRAH, provincia de Huánuco, región Huánuco (18.AGO.2016).



Acto público de reconocimiento a beneficiarios PRAH atendidos con PTP distrito Pichari, Provincia La Convención, región Cusco (22.NOV.2016),

2.6. Programa de Reparaciones en Restitución de Derechos Ciudadanos (PRDC)

2.6.1. Principales acciones desarrolladas para la implementación del PRDC

El artículo 15° del Reglamento del PIR precisa las modalidades de este programa que forma parte del Plan Integral de Reparaciones:

- Regularizar la situación jurídica de los desaparecidos.
- Regularizar la situación jurídica, a las personas indebidamente requisitorias por terrorismo y traición a la patria;
- Anular los antecedentes policiales, judiciales y penales para los indultados inocentes y las personas que han sufrido prisión sin condena, que no han sido anulados;
- Regularizar la situación de las personas que se encuentran indocumentadas a raíz del proceso de violencia;
- Regularizar los derechos sucesorios y saneamiento legal de la propiedad mueble e inmueble, para todos los beneficiarios del PIR.
- Exonerar a través de la norma correspondiente, de las tasas judiciales, administrativas, registrales, municipales, así como otros costos que fueran necesarios para el cumplimiento de lo previsto en este Reglamento, para todos los beneficiarios del PIR.

En este marco, se pueden mencionar las principales acciones desplegadas por el programa a lo largo del año 2016:



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

- El 18 de agosto de 2016, se hizo apertura la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo para el saneamiento físico – legal, para atender la solicitud de 33 víctimas de desplazamiento forzada y tramitarlas ante la Municipalidad de San Juan Bautista. Asistieron representantes de la Dirección General de Defensa Pública, Cofopri; Ministerio de Vivienda y construcción; Sunarp; Defensoría del Pueblo; Sub Gerente de Planeamiento y Catastro de la Municipalidad de Huamanga; Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Ayacucho; Oficina de Catastro de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; Módulo RUV de la Municipalidad Distrital Carmen Alto; Por la Secretaría Técnica de la CMAN
- Mediante el acuerdo N° 588-2015 emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dispone que el Representante del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, es el responsable de la elaboración de la Directiva que garantice la gratuidad en la administración de justicia y la Directiva para uniformizar criterios para la correcta aplicación de la ley N° 28413. Actualmente se encuentra en proceso de atención en la Sub Gerencia de Recaudación y en el Centro de Investigación del Poder Judicial, conforme lo ha dispuesto la Secretaria General mediante los Oficios 4595 y 4596-2016-SG-CS-PJ.

2.6.2. Dificultades presentadas

La implementación de este programa ha sufrido a lo largo del 2016 varias dificultades de índole externa e interna. Entre las dificultades de índole externa, se debe considerar, de un lado, las limitaciones para organizar las campañas de rectificación judicial, por carecer de documentos de sustento, por lo que se dispuso presentar casos emblemáticos a través de un video de sensibilización y un boletín informativo dirigido al Poder Judicial.

Asimismo, en vista de que el tema del saneamiento legal de la propiedad mueble e inmueble, prevista como una de las modalidades de este Programa, está relacionada con una modalidad del Programa de Promoción y facilitación al acceso habitacional que busca el saneamiento legal de la propiedad de la vivienda, se debe armonizar los planes operativos de ambos programas a fin de generar fortalezas a partir de la coordinación y focalización de metas y evitar duplicidad de tareas o actividades.

2.6.3. Correctivos propuestos

- Seguimiento al acuerdo N° 588-2015 emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para la elaboración de la Directiva que garantice la gratuidad en la administración de justicia y la Directiva para uniformizar criterios para la correcta aplicación de la ley n° 28413.
- Reforzar el diálogo con COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, para elaborar, conforme al artículo 16 del reglamento de la ley 28592, un plan extraordinario y priorizado de saneamiento legal de la propiedad inmueble sea rural y/o urbana.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

- Mantener la coordinación con el Programa Nacional “Justicia en tu Comunidad”, a cargo del poder judicial, para elaborar e implementar un procedimiento especial de rectificaciones de partidas. Esta tarea debe ir acompañada de capacitaciones a jueces de familia o civiles para abordar de manera práctica la resolución de los casos de rectificaciones de partida.
- Brindar acompañamiento a los gobiernos locales que han emitido Ordenanzas Municipales en favor de la población afectada por la violencia, para la adecuación de sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) y así poder dar operatividad a las exoneraciones de tasas aprobadas mediante disposición municipal.

2.7. Programa de Reparaciones Colectivas (PRC)

2.7.1. Principales acciones desarrolladas para la implementación del PRC

En el año 2016 se han realizado las siguientes acciones:

- 10 talleres descentralizados de planificación y programación de actividades donde se pudieron coordinar las fechas de asambleas, entregas de expedientes técnicos, transferencias, inicios y entregas de obra. En estos talleres participaron alcaldes y funcionarios de organismos ejecutores, formuladores, evaluadores, comités de gestión y vigilancia comunitaria, representantes y autoridades de comunidades. Los talleres se realizaron en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Junín, Cusco, Puno e Ica; también se realizó un taller en la Ciudad de Lima con los responsables regionales del PRC para unificar criterios respecto a todas las actividades que se realizan en el Programa (revisión de expedientes para su financiamiento, monitoreo de los proyectos financiados, revisión de las liquidaciones técnicas y financieras, etc.).
- Talleres descentralizados para identificar propuestas viables de reparación colectiva para las organizaciones de desplazados, luego de un intenso y permanente trabajo de acompañamiento de la ST-CMAN con las directivas y las organizaciones.
- Se mantuvo comunicación permanente con los organismos ejecutores con la finalidad que presenten las liquidaciones de proyectos ejecutados. Con tal fin, se enviaron oficios reiterativos solicitando las liquidaciones técnicas y financieras y se brindó asesoría técnica para la elaboración de las liquidaciones técnicas y financieras.
- La ST-CMAN participó en 69 asambleas comunitarias de selección de proyectos, garantizando que la elección de la comunidad sea respetada por el organismo ejecutor responsable de elaborar el expediente técnico y ejecutar el proyecto. Asimismo, en estas asambleas se garantizó la participación de las mujeres de la comunidad haciendo sentir y respetar su voz y voto de tal forma que estas asambleas sean totalmente democráticas. Asimismo, se buscó empoderar a las víctimas en las asambleas y se realizó en todos los casos el acto simbólico de reparación a la comunidad que comprende el pedido de disculpas públicas a nombre del Estado por los hechos de violencia ocurridos entre los años 1980 al 2000.



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Cuadro N° 18
Asambleas Comunitarias de selección de proyectos realizadas por cada región

Región	N°
Apurímac	7
Ayacucho	34
Cusco	3
Huancavelica	2
Huánuco	8
Junín	6
Pasco	4
Puno	2
San Martín	3
Total	69

La Secretaría Técnica de la CMAN también participó en 21 inicios de obra y en 30 entregas de proyectos de reparación colectiva financiados por el Minjus. El objetivo de participar en este tipo de acciones es el de verificar la ejecución idónea del proyecto y garantizar el acto simbólico de reparación que se da en esos momentos. De esta forma el proyecto no solo es entendido como un proyecto más del Estado, sino como la reparación que se otorga a las comunidades afectadas por la violencia.

Cuadro N° 19
Inicios y entregas de obra de proyectos por cada región

Región	Inicios de obra	Entregas de obra
Apurímac	7	13
Ayacucho	1	4
Huancavelica	5	1
Junín	1	1
Pasco	4	6
Puno	2	4
San Martín	0	1
Ucayali	1	0
Total	21	30

- El equipo técnico del Programa de Reparaciones Colectivas continuó brindando durante el 2016 asesoría técnica a los formuladores y evaluadores de los expedientes técnicos de los Organismos Ejecutores en cuya circunscripción se encuentran las comunidades beneficiarias, así como también se tuvo una participación muy activa en

**PERÚ**Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosViceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

el levantamiento de las observaciones que garanticen que el expediente técnico sea sostenible en el tiempo y tenga los efectos esperados en la población beneficiada.

2.7.2. Resultados obtenidos

2.7.2.1. Programa de Reparaciones Colectivas para comunidades

En la actualidad se encuentran acreditadas en el Registro Único de Víctimas 5 712 comunidades campesinas, nativas y centros poblados afectados por la violencia interna.

En el año 2016 se financió 135 proyectos de reparación colectiva en el mismo número de comunidades, lo que hace que hasta la fecha la CMAN haya financiado 2,350 proyectos de infraestructura y productivos en 2 325 comunidades. Esta cifra representa un avance del 40,70% del universo de comunidades inscritas en el RUV.

Cuadro N° 20
Número de comunidades financiadas en el año 2016

REGIÓN	RM 131- 2016-JUS	RM 142- 2016-JUS	RM 241- 2016-JUS	RM 368- 2016-JUS	TOTAL	MINJUS	TOTAL PROYECTO
ÁNCASH	0	0	0	1	1	100 000,0	100 000,0
APURÍMAC	9	4	0	16	29	2 900 000,0	3 536 354,7
AYACUCHO	9	5	1	26	41	4 100 000,0	5 421 503,8
CUSCO	0	0	0	2	2	200 000,0	442 223,5
HUANCAVELICA	5	1	0	4	10	1 000 000,0	1 217 502,2
HUÁNUCO	0	0	0	6	6	600 000,0	724 567,5
JUNÍN	4	0	0	6	10	1 000 000,0	1 313 487,6
PASCO	14	0	0	8	22	2 200 000,0	2 284 543,3
PUNO	1	0	1	6	8	800 000,0	1 069 193,6
SAN MARTÍN	2	0	0	4	6	600 000,0	883 997,9
TOTAL	44	10	2	79	135	1 350 000,0	16 993 374,1

De las 135 reparaciones colectivas otorgadas, 30 corresponden a la Zona del Vraem, declarada como prioridad nacional por el Decreto Supremo N° 074-2012-PCM; 19 comunidades pertenecen al ámbito de intervención directa (Ayacucho) y 11 al ámbito de influencia (Apurímac).

Asimismo, 8 reparaciones corresponden a la Zona del Huallaga, declarada por el Decreto Supremo N° 030-2013-PCM, zona de prioridad nacional para el desarrollo económico social y la pacificación; 4 comunidades pertenecen a Huánuco y 4 a San Martín.

En el año 2016, el equipo técnico del Programa de Reparaciones Colectivas realizó monitoreo y verificación de proyectos para conocer el estado real de los proyectos de reparación colectiva que fueron financiados y de los que se encuentran en ejecución.

Durante este año, las acciones de monitoreo y verificación de proyectos contaron con el apoyo de los prefectos y sub-prefectos de los distritos y provincias en los cuales se asientan las comunidades beneficiadas por los proyectos aprobados en el marco del Programa, a partir de una serie de capacitaciones brindadas con la coordinación de la Oficina Nacional

**PERÚ**Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosViceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

de Gobierno Interior (ONAGI). Esta labor permite conocer el impacto de cada proyecto en la comunidad intervenida, así como corregir las deficiencias que estos presenten y evitar situaciones similares en los proyectos que se sigan financiando:

Cuadro N° 21
Visitas de monitoreo y verificación de proyectos realizadas

Regiones	N°
Áncash	4
Apurímac	93
Ayacucho	97
Cusco	2
Huancavelica	96
Huánuco	89
Junín	95
Lima	1
Pasco	61
Puno	32
San Martín	46
Ucayali	8
TOTAL	624

2.7.2.2. Programa de Reparaciones Colectivas para desplazados

De los 100 grupos organizados de desplazados inscritos en el RUV, en el 2016 se financiaron 06 proyectos de reparación colectiva para igual número de grupos organizados de desplazados:

Cuadro N° 22
Número de Asociaciones financiadas en el año 2016

REGIÓN	RM 369-2016-JUS	TOTAL Asociaciones	MINJUS	TOTAL PROYECTO
AYACUCHO	5	5	500 000,00	500 000,00
ICA	1	1	100 000,00	140 562,00
TOTAL	6	6	600 000,00	640 562,00

La CMAN ha financiado a la fecha 11 proyectos en igual número de organizaciones de desplazados, lo que significa un avance del 11% de organizaciones inscritas en el RUV.

2.7.3. Dificultades presentadas

- Falta de responsabilidad de los organismos ejecutores para presentar las liquidaciones técnicas y financieras.



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

- Desconocimiento de los profesionales de los organismos ejecutores en la elaboración de las liquidaciones técnicas y financieras.
- Deficiencia y/o demora en la ejecución de los proyectos de reparación colectiva.
- Falta de personal para realizar los monitoreo de los proyectos.

2.7.4. Correctivos propuestos

- Se enviaron oficios reiterativos a los organismos ejecutores, solicitando la presentación de las liquidaciones de los proyectos ejecutados.
- Se brindó asesoría técnica a los profesionales encargados de la elaboración de las liquidaciones técnicas y financieras de los proyectos financiados.
- Se intensificaron las labores de seguimiento y monitoreo de los proyectos.
- Se solicitó la contratación de personal para el programa de reparaciones colectivas, con la finalidad de realizar los monitoreos de los proyectos financiados que cada año se incrementan.

Estos correctivos han permitido incrementar el número de proyectos concluidos y liquidados, cumpliéndose con la finalidad de reparación a las comunidades víctimas del proceso de violencia.

As, de los 1 672 proyectos financiados en el período 2007 – 2011 habían 608 proyectos liquidados y 108 concluidos; a la fecha hay 1 263 proyectos liquidados y 254 concluidos, ver cuadros comparativos a continuación:

Cuadro N° 23
Proyectos financiados liquidados y concluidos 2007-2011

Región	Proyecto Financiado	Proyecto Liquidado	Proyecto Concluido	Proyecto en Ejecución	Proyecto Paralizado	Pendiente de Monitoreo
Total	1 672	608	18	198	21	827

Cuadro N° 24
Proyectos financiados liquidados y concluidos 2007-a la fecha

Región	Proyecto Financiado	Proyecto Liquidado	Proyecto Concluido	Proyecto en Ejecución	Proyecto Paralizado	Pendiente de Monitoreo
Total	1 672	1 263	254	3	18	134

CAPITULO 3

GESTION DEL PIR EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA CMAN

3.1 Introducción

El artículo 11 de la Ley N° 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones ha previsto la acción concertada del Estado, en todos sus niveles, para una adecuada ejecución del Plan Integral de Reparaciones. De este modo, de acuerdo al mandato legal, entidades de gobierno a nivel regional o local, deben incluir en sus presupuestos estrategias conducentes al financiamiento pertinentes para la ejecución del PIR.

En ese sentido, el Reglamento de la Ley señala, en su artículo 54, que los gobiernos regionales ejecutarán el PIR a través de sus órganos de gobierno y mediante sus gerencias, direcciones regionales y demás órganos de línea, de acuerdo a sus competencias. Similar disposición recae sobre los gobiernos locales, que actuarán a través de sus órganos de gobierno y mediante la dirección municipal y demás órganos de línea de acuerdo a sus competencias.

Asimismo, el artículo 55 del Reglamento, señala que en coordinación con la CMAN, las instituciones de gobierno regional y local deberán incluir de manera expresa, bajo responsabilidad de los titulares de los pliegos presupuestarios, los objetivos, política, acciones y metas que les corresponden en materia de reparaciones en los instrumentos de gestión institucional, tales como planes estratégicos institucionales, programación multianual, planes operativos anuales, correspondiendo a la CMAN coordinar con las entidades de gobierno de nivel regional y local la ejecución de los programas que forman parte del PIR.

A partir de este marco, las oficinas descentralizadas de la CMAN, ubicadas en Junín, Ayacucho, Apurímac y Huánuco, realizan, al igual que la sede principal de la Secretaría Técnica en Lima, una labor de implementación y seguimiento a la ejecución del Plan Integral de Reparaciones que es cercano y transparente en su relación con las víctimas, que busca la mejora en la implementación de los programas de reparación y que promueve una mayor y más eficiente institucionalidad estatal en el ámbito regional para ejecutar las reparaciones.

En ese sentido, en las páginas siguientes se ofrece un breve recuento de las acciones desplegadas por las oficinas descentralizadas de la CMAN, centrado en las gestiones realizadas para fortalecer la institucionalidad pública relacionada con el Plan Integral de Reparaciones y la elaboración de instrumentos normativos y de gestión de alcance regional que permitan la ejecución de política de reparación focalizadas en cada región.

3.2 Gestión de la Oficina de coordinación regional con sede en Junín

La oficina de coordinación regional con sede en Junín, está encargada de las regiones Junín, Huancavelica y Pasco. A continuación haremos un recuento de la gestión realizada durante el 2016.

3.2.1 Región Junín

- Con el acompañamiento técnico de la Oficina de Coordinación de la CMAN, se aprobó la Ordenanza Regional N° 214-GRJ/CR, (6 de octubre), que declara de interés público regional, con carácter de intangible, el Lugar de la Memoria “Yalpana Wasi – Wiñay Yalpana”, espacio edificado en homenaje a las víctimas de la violencia del periodo 1980 - 2000 de la región Junín.
- Gracias al impulso de la Oficina de coordinación de la CMAN como a la incidencia generada por organizaciones de la sociedad civil de la región, el gobierno regional aprobó el Plan Integral de Reparaciones de la región Junín, mediante la Ordenanza Regional N° 039-GRJ/CR.
- A partir de la intervención de la Mesa Interinstitucional de Acción y Reflexión por la PAZ – Mirapaz, de la que forma parte la oficina de coordinación de la CMAN, el Gobierno Regional de Junín promulgó la Resolución Ejecutiva Regional N° N° 533-2016-GRJ/GR, el 11 de noviembre de 2016, mediante la cual se resuelve conformar el nuevo Consejo Regional de Reparaciones.
- Se suscribió un Acta de Acuerdos de Cooperación Interinstitucional entre la Diresa Junín (Programa Estrategia Sanitaria de Salud Mental), Centro de Atención Psicosocial – CAPS; CMAN y el Lugar de la Memoria de Junín “Yalpana Wasi” para la atención en salud mental y/o acompañamiento psicológico para las víctimas del proceso de violencia y se dispuso la dotación de personal asistencial en los ambientes del Lugar de la Memoria para brindar atención psicológica y/o física a las víctimas.
- Se ha realizado coordinaciones constantes para brindar acompañamiento psicosocial a los becarios y familiares de la modalidad Repared para el año 2016, a fin de darle continuidad a la implementación del Plan de Trabajo de Intervención Psicosocial previsto para este año.
- Acompañamiento a los familiares de víctimas de desaparición forzada, durante la exhumación de restos óseos humanos del caso Naylamp de Sonomoro, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín y coordinación con el Ministerio Público y la Dirección Regional de Salud, así los psicólogos brinden el acompañamiento psicosocial a los familiares.

3.2.2 Región Huancavelica

El Gobierno Regional de Huancavelica, cuenta con un profesional responsable del área de atención a víctimas adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social; dicho profesional cumple labores de atención y orientación al público respecto al PIR e inscripciones en el RUV.

Sin embargo, el Gobierno Regional de Huancavelica a través de su Gerencia Regional de Desarrollo Social manifiesta escasa voluntad de implementar el PIR en su jurisdicción, pese a algunos avances obtenido gracias a voluntad de algunos funcionarios de dicha dependencia.

3.2.3 Región Pasco



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

El Gobierno Regional de Pasco cuenta con un profesional responsable del área de atención a víctimas, la cual está adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la cual hace las labores de atención y orientación al público respecto al PIR e inscripciones en el RUV.

El Gobierno Regional de Pasco no cuenta con normas regionales sobre el PIR, pero ha asumido el compromiso de elaborar su PIR - Regional el año 2017.

3.3 Gestión de la Oficina de coordinación regional con sede en Ayacucho

Además de atender a la población afectada por el proceso de violencia de la región Ayacucho, esta oficina de coordinación regional, por razones de accesibilidad y cercanía geográfica, ha asumido las funciones relacionadas a la implementación y supervisión del PIR en los distritos de Kimbiri y Pichari, en la provincia de la Convención (región Cusco).

Un recuento de las principales acciones emprendidas por la oficina de coordinación regional en Ayacucho a lo largo del 2016, pasa por destacar aquellas vinculadas a reforzar la institucionalidad del PIR en la región mediante el trabajo coordinado con el gobierno regional y otras entidades del Estado. De este modo, queremos poner de relieve las siguientes acciones y/o resultados obtenidos:

- El gobierno regional aprobó la Resolución Ejecutiva Regional N° 0936-2016-DRA/GR, de fecha 30 de diciembre del 2016, en la que se resuelve aprobar la Independización de 5,54 Has. a favor del Gobierno Regional de Ayacucho, para ser destinado al Santuario de la Memoria. Esta acción allana el camino para elaborar el perfil del expediente técnico para la construcción de dicho Santuario, lo cual permitirá contar con un espacio de reflexión, de pedagogía y de memoria para las víctimas de la violencia de la región y el país.
- El Gobierno Regional de Ayacucho, cuenta con una oficina y un profesional responsable del área de atención a víctimas adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social; dicho profesional cumple labores de atención y orientación al público respecto al Plan Integral de Reparaciones e inscripciones en el Registro Único de Víctimas, así como posibilitar la implementación del Plan Regional de Reparaciones.
- La creación de la Meta Presupuestal para la implementación del Plan Regional de Reparaciones 2013-2021 - "PIR Ayacucho" permitirá contar con los recursos económicos necesarios para avanzar con las reparaciones desde el Gobierno Regional de Ayacucho. En tal sentido, se acordó que, del presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, se destine la suma de 40 mil nuevos soles a fin que se cree dicha meta presupuestal para el 2017; creada la meta se solicitará se incremente el monto para el 2018.
- Es necesario precisar que desde la Direccional Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ayacucho, se viene implementando acciones de capacitación y acompañamiento a grupos de desplazados organizados que recibieron reparaciones colectivas en los distritos de San Juan Bautista y Ayacucho. Durante el 2016 se implementaron los 4 primeros proyectos a desplazados y para que estas cumplan sus objetivos a largo plazo se hace necesario la participación de otros sectores como la Dirección Regional de la Producción, quienes vienen apoyando

en el fortalecimiento de la organización, el proceso de formalización y el fortalecimiento de sus capacidades y la inserción en el mercado.

3.4 Gestión de la Oficina de coordinación regional con sede en Apurímac

La Oficina Zonal de la CMAN, ubicada en la provincia de Abancay - Apurímac, está encargada de las regiones Apurímac, Cusco y Puno. Asimismo, por cercanía geográfica, asume competencias en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara (Zona sur de Ayacucho)

3.4.1 Región Apurímac

- El Gobierno Regional de Apurímac, cuenta con un profesional nombrado responsable del módulo de atención a víctimas adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social; dicho profesional cumple labores de atención y orientación al público respecto al PIR e inscripciones en el RUV. Igualmente la Gerencia Sub Regional de la provincia de Andahuaylas y la Gerencia Sub Regional de la provincia de Chincheros, cuenta con un profesional responsable del área de atención quienes también cumplen las funciones señaladas anteriormente.
- No se ha actualizado el Plan Integral de Reparaciones de Apurímac 2007 – 2012, aprobado con Ordenanza Regional N° 054 – 2006- GR – Apurímac/CR. Se percibe escasa voluntad de implementar alguna política a favor de la población afectada por la violencia.

3.4.2 Región Cusco

- En el Gobierno Regional del Cusco, no hay un módulo de atención a víctimas, sea en la Gerencia Regional de Desarrollo Social; o en las Gerencias Sub Regionales de las provincias.
- Se aprobó la Ordenanza Municipal N° 14-2016-Municipalidad Provincial de La Convención, que aprueba el Plan Provincial de Reparaciones y *condona* las deudas tributarias contraídas desde el 2,000 hasta el año 2015, a favor de las víctimas del proceso de violencia y *exonera el pago de arbitrios municipales correspondientes a los años 2016 al 2019*.
- La región no cuenta con un Plan regional de reparaciones; esto se debe a la escasa voluntad de implementar alguna política a favor de la población afectada por la violencia, a pesar de muchos diálogos y reuniones convocadas por parte por la oficina de coordinación regional de la CMAN.

3.4.3 Región Puno

- Desde el año 2016, el Gobierno Regional de Puno cuenta con un profesional nombrado encargado del área de atención a víctimas, esta unidad se encuentra adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la cual hace las labores de atención y orientación al público respecto al PIR e inscripciones en el RUV.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

- Si bien no se cuenta con un Plan Regional de Reparaciones, el Gobierno Regional de Puno, mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Social viene mostrando compromisos a favor de las víctimas, que se reflejan en la aprobación de dos importantes normas:
 - a) La Ordenanza Municipal N° 14-2016- que aprueba el Plan Provincial de Reparaciones y Condonar las deudas tributarias contraídas desde el 2,000 hasta el año 2015, a favor de las víctimas del proceso de violencia y Exonerar el pago de Arbitrios Municipales correspondientes a los años 2016 al 2019. En el caso de licencia de construcción se le exonera del pago de la tasa por derechos administrativos hasta el año 2019. Esta acción fue posible por la intervención de la oficina de coordinación de la CMAN, quien presentó la propuesta de Ordenanza.
 - b) Se aprobó la Ordenanza Regional N° 024-2016-CR/GRP-Puno, mediante la cual se dispone aprobar el incremento del 5% de puntaje adicional en la etapa de entrevista a las víctimas de violencia política acreditadas en el Registro Único de Víctimas en los procesos de selección de personal del Gobierno Regional de Puno.
- Mediante la intervención de la oficina de coordinación de la CMAN, los beneficiarios del PIR vienen siendo exonerados de los arbitrios municipales, conforme al literal f) del Artículo 15° del D.S. N° 015-2006-JUS.
- Se vienen brindando información legal sobre la solicitud de casos de recuperación de predios rústicos que abandonaron por problemas de la violencia entre los años 1980 al 2,000 (Decreto Supremo N° 005-91-AG), que dispone que los predios rústicos, que como consecuencia de acciones subversivas sean temporalmente abandonados, no podrán ser afectados o declarados en abandono.
- Suscripción del Acta de Acuerdos de Cooperación Interinstitucional entre la Diresa Apurímac (Programa Estrategia Sanitaria de Salud Mental), Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac, Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la Diresa, Dirección de Salud del Área de Personas de la DIRESA, la representante de la SE CMAN y la coordinación CMAN Apurímac, Cusco y Puno, con los acuerdos y compromisos de reordenar el presupuesto para el año 2017.
- c) Se realizó coordinaciones con las Notaria Enith Gutiérrez Alarcón – Abogada Público Colegiado de la provincia de Andahuaylas y Edilton Aponte Notario Público Colegiado de Abancay, sobre el apoyo a las víctimas en casos de sucesión intestada de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas Individuales que fallecieron sin poder cobrar.

3.5 Gestión de la Oficina de coordinación regional con sede en Huánuco

3.5.1 Región Huánuco

- El Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, contrató a un profesional (febrero 2016) a quien encargaron la función de coordinar los temas relacionados a víctimas de Violencia Política, (Plan integral de reparaciones, cultura de paz, entre otros). Asimismo, desde el 2015, existe una

oficina de Registro Único de Víctimas, con un profesional contratado, para brindar información y derivar a las personas con RUV a la oficina de la CMAN.

- A inicios del 2016 se logró presentar la propuesta de modificatoria de la ordenanza Regional 028-2005-E-CR-GRH, (aprueba el Plan integral de reparaciones 2005-2006 y se crea el Consejo de Reparaciones 2005-2006 de la región Huánuco) por contener datos desactualizados sobre el número de víctimas en la región, así como los avances del PIR.
- A inicios del 2016 se presenta la propuesta de modificación de la Ordenanza Regional 058-2006-CR-GRH (definición, objetivos y representatividad del Consejo Regional de Reparaciones Huánuco), Además se observó la conformación del CRR.
- Se cuenta con el Plan Integral de Reparaciones Regional 2016 – 2021, pero el Gobierno Regional de Huánuco no logró destinar presupuesto alguno.
- Durante el 2016 se han realizado reuniones de coordinación con los equipos técnicos del Gobierno Regional (Gerentes de Desarrollo Social y Sub Gerentes de Desarrollo Humano) con la presencia de los integrantes del Colectivo Impulsor Post CVR, del cual la CMAN es integrante.

3.5.2 Región San Martín.

- El Gobierno Regional de San Martín, cuenta con una Dirección de Inclusión e igualdad de oportunidades, área a la cual fue asignada la atención de las víctimas de la violencia política. Sin embargo, no hay mayor voluntad por generar normativas ni fortalecer la institucionalidad del PIR en la región por parte del gobierno regional.

3.5.3 Región Ucayali.

- El Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con una oficina de atención a las víctimas de la violencia política, cuya función del profesional nombrado es la de registrar los casos y brindar información sobre los programas de reparación. Sin embargo, no hay mayor voluntad por generar normativas ni fortalecer la institucionalidad del PIR en la región por parte del gobierno regional.

CAPÍTULO 4

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES FINALES DE LAS COMISIONES CREADAS POR LOS DECRETOS SUPREMOS N.º 002-2002-JUS Y N.º 005-2002-JUS

El Decreto Supremo N° 031-2005-PCM asignó a la CMAN la función de coordinar, efectuar el seguimiento y monitorear la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe Final de Comisión conformada por el Decreto Supremo N° 002-2002-JUS, así como las propuestas en el Informe Final de Comisión conformada por el Decreto Supremo N° 005-2002-JUS.

En tal sentido, en este apartado se dará cuenta de la gestión desarrollada por la Secretaría Ejecutiva de la CMAN para dar cumplimiento a lo dispuesto por el referido Decreto Supremo.

4.1. En relación al terreno de ubicado en la localidad de Huachipa

4.1.1 Saneamiento urbano y trámites de individualización de los terrenos

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) observó la partida registral del Sub Lote 1B que será materia de transferencia a los beneficiarios. Ante esta situación, funcionarios de la Oficina de Abastecimientos del MINJUS, así como un asesor del despacho viceministerial, se reunieron con funcionarios de la Sunarp con la finalidad de analizar la observación formulada y encontrar una solución para levantar la misma.

Al cierre de la edición de este Informe Anual, se informa que se han levantado las observaciones efectuadas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) al Sub Lote 1B que será materia de transferencia a los beneficiarios. Actualmente se ha solicitado la inscripción definitiva de la rectificación de linderos del predio, luego de haberse tramitado la inscripción preventiva.

De otro lado, se ha realizado gestiones con la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, con el fin de que ésta realice el visado de los planos del predio y, en consecuencia, los beneficiarios poseedores de los lotes ubicados en el predio puedan continuar con los trámites iniciados ante las entidades que prestan los servicios públicos de electricidad, agua y alcantarillado. Los representantes de la asociación de vivienda informaron que la Municipalidad de Lurigancho-Chosica visó los planos como paso previo para el proceso de habilitación urbana y que, de otro lado, ya se iniciaron los trabajos para dotar de los servicios de agua y alcantarillado a los lotes.

4.1.2. Situación de dos lotes reservados en el Sub Lote 1B (Beneficiarios del Decreto Supremo N° 005-2002-JUS)

Sobre la situación de los dos lotes que quedaron en reserva de asignación y que por tanto no aparecen los nombres de las dos familias afectadas por la violencia política, se mantiene la situación informada en el segundo trimestre del año 2016, en el sentido de que el Estado peruano informó en Reunión de Trabajo celebrada en la ciudad de Washington ante la CIDH en el mes de marzo que se reservó dos lotes de terreno hasta contar con mayores elementos de juicio que permitan adoptar una decisión al existir elementos de convicción que vinculan a dos beneficiarios con el terrorismo. Sin embargo, se hará una nueva evaluación jurídica de la situación de ambos lotes.

- 4.1.3. Sobre el terreno pendiente que se debía identificar en Lima para asignar a todas las familias que aún no reciben sus reparaciones en vivienda; en vista que la mayoría de éstas han manifestado su preferencia por tener sus lotes en la capital

El 23 de setiembre se realizó una inspección técnica al predio ubicado en el distrito de Santa Rosa, con presencia del entonces Secretario Técnico de la CMAN Adolfo Chávarri. Tras la visita, el despacho viceministerial recibió un informe técnico de la visita realizada al predio, en el que se señala que aproximadamente el 11% del mismo se encuentra ocupado por viviendas de terceros (invasiones) y que, adicionalmente, el predio está constituido por laderas de cerros de regular pendiente y suelos inestables en su superficie, características que no otorgarían las condiciones necesarias para desarrollar una habitación urbana para fines de vivienda.

Se realizó una nueva visita al predio ubicado en el distrito de Santa Rosa, con presencia de representantes de los beneficiarios. Allí se constató que el predio no cuenta con los requisitos mínimos de habitabilidad, por lo que se solicitó el desistimiento del trámite de transferencia y además se solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que se busque un nuevo terreno que sí reúna las condiciones adecuadas para recibir a los beneficiarios.

4.2. Sobre las medidas de reparación en vivienda para las víctimas del caso “El Santa”, comprendidas en el Comunicado de Prensa Conjunto.

Como antecedente, se debe mencionar la reunión de trabajo realizada en la Municipalidad Provincial del Santa el 30 de octubre de 2015 y que tuvo como objetivo dar seguimiento a las gestiones ofrecidas por la gestión municipal, de transferir a título gratuito nueve lotes de terreno como medida de reparación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada del caso “El Santa”, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado peruano al suscribir el Comunicado Conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en febrero de 2001. En días previos a dicha reunión, los familiares del Caso “El Santa” comunicaron por escrito a la Municipalidad Provincial del Santa su decisión efectuada por mayoría de elegir como ubicación de los lotes a ser transferidos la zona de Nuevo Chimbote, en el área denominada “Las 308 hectáreas”.

Sin embargo, los arquitectos de la Municipalidad Provincial del Santa manifestaron que el dominio de dicho terreno le pertenece al Proyecto “Chinecas” (Gobierno Regional de Ancash), por lo que primero debería hacerse el trámite de solicitud de transferencia entre entidades pública conforme a las normas reguladas por la



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Viceministerio de
Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia

CMAN

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Por tal razón, ofrecieron a los familiares del Caso “El Santa” la ubicación de los 9 lotes en un proyecto social urbanístico denominado “Mirador”, ante lo cual no hubo un acuerdo por parte de los familiares del Caso “El Santa”, por lo que se acordó que los beneficiarios visitarían la zona en la que se ubica dicho proyecto.

El día 27 de abril de 2016, los familiares de las víctimas del caso “El Santa” recibieron las actas de asignación de los lotes ofrecidos por la Municipalidad Provincial del Santa; sin embargo, cabe señalar que la zona en la que se ubican estos lotes no es la misma en la que se les habría ofrecido durante la visita al proyecto urbanístico. Ante esta situación, algunos familiares del caso “El Santa” han decidido aceptar los lotes ofrecidos y otros han decidido no aceptarlos.

Se conversó con el señor Luis Noriega, representante de los familiares de las víctimas, quien ofreció que los familiares emitirían un documento en el que dejarían constancia de su voluntad frente al ofrecimiento realizado por la municipalidad. Este documento aún no ha sido remitido a la ST-CMAN, por lo que se debe programar una serie de reuniones con los familiares y con los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa para poder dar una solución a este tema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se debe fortalecer e incentivar la participación de las personas afectadas por el proceso de violencia en los espacios creados por el marco institucional de la CMAN, ya sea de forma individual o a través de las organizaciones de víctimas con representatividad regional o nacional. Las demandas y necesidades de las víctimas son un insumo esencial para el diseño, ajuste e implementación de los programas de reparación.
2. Aún falta avanzar en un auténtico compromiso con las políticas de reparaciones desde el ámbito de los espacio de gestión ejecutiva a nivel de los gobiernos regionales y locales. Al poco interés por muchas de las autoridades regionales y locales por implementar planes de reparación para sus propias jurisdicciones, se le suma que en aquellos gobiernos regionales y locales que sí cuentan con dichos planes, no se ha aprobado un presupuesto que permita no solo difundir el alcance de los programas de reparación, sino sobretodo implementar tales programas en favor de la población afectada.
3. En el mismo sentido, deben multiplicarse los espacios institucionales de gestión de políticas públicas regionales o locales de reparación. La meta a ser alcanzada debe ser que en cada región priorizada afectada por el proceso de violencia, se cuente no solo con planes de reparación presupuestados, sino con Consejos Regionales de Reparación con personal capacitado y sensibilizado en torno al tema y con capacidad de decisión para implementar los planes.
4. El enfoque reparador, es decir, la expresión concreta y explícita de la finalidad reparadora de las acciones desplegadas por las diversas entidades del Estado en el contexto de la implementación del PIR, debe ser el principio orientador de cada intervención en esta materia, no solo en su concepción y puesta en marcha, sino también en su difusión y en la identificación de aquellas mejores prácticas de gestión que puedan ser replicadas en otros ámbitos.
5. Asimismo, los sectores del Poder Ejecutivo que conforman la Comisión Multisectorial, coinciden en que a fin de asegurar la sostenibilidad de las acciones deben mostrar un mayor involucramiento en la implementación del Plan Integral de Reparaciones, rindiendo cuentas sobre las actividades y resultados alcanzados desde sus funciones y competencias específicas en la materia. Además, deberían informar, en los portales de transparencia de sus respectivas entidades, sobre la ejecución presupuestal orientada al cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones en razón a sus responsabilidades sectoriales.
6. A este criterio antes expuesto, se debe añadir la necesidad de continuar fortaleciendo el involucramiento del Poder Ejecutivo, en las intervenciones específicas que realiza para implementar el Plan Integral de Reparaciones, así como su pertinencia intercultural. Esta premisa debe acompañar no solo a aquellos programas donde ambos componentes son notoriamente importantes, como el caso del Programa de Reparaciones Colectivas, sino a los demás programas y acciones que permitan realizar una adecuada política de reparaciones.